



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

8/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• <i>TURMA ESPECIAL</i>	<i>5</i>
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>6</i>
• <i>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>6</i>
• <i>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>8</i>
• <i>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>9</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>11</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>11</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>15</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>17</i>
DIREITO PRIVADO 2	19
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>19</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>20</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>22</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>23</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>27</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>30</i>
• <i>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>31</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>32</i>
• <i>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>33</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>34</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>35</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>35</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>37</i>

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
DIREITO PRIVADO 3	40
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
DIREITO EMPRESARIAL	56
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	56
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	57

DIREITO PRIVADO 1

TURMA ESPECIAL

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PLANO DE SAÚDE – PRETENSO DISSENSO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE QUE DEPENDE, CUMULATIVAMENTE, DA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICA E CASUÍSTICA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 976 DO CPC – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº [2253547- 97.2024.8.26.0000](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 07/08/25).

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** ECAD. DIREITOS AUTORAIS. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. **I. Caso em Exame** A parte autora (ECAD) alega que o requerido utiliza obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e fonogramas sem autorização, pleiteando a suspensão dessas atividades e indenização por perdas e danos. O requerido contesta, alegando tentativa de regularização e discordância sobre os valores cobrados. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é válida a concessão de tutela inibitória, a fim de impelir a requerida de se abster de execução pública das obras sem a devida autorização e (ii) a apuração dos valores devidos, além das parcelas devidas e o termo inicial da correção monetária e juros de mora. **III. Razões de Decidir** 3. A tutela inibitória é cabível para impedir a violação de direitos autorais, conforme art. 105 da Lei 9.610/98, independentemente da liquidação dos valores devidos. 4. Os critérios do ECAD para cálculo dos valores, baseados na taxa de ocupação efetiva, são adequados e devem ser seguidos, conforme precedentes. 5. Quanto às parcelas vincendas, constou expressamente na sentença que são devidas as que “se vencerem até o cumprimento da obrigação”, não havendo qualquer análise a ser efetuada nesse sentido. 6. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, por sua vez, deve ser ajustado, com base no entendimento do STJ. **IV. Dispositivo e Tese** 7. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para determinar a apuração dos valores devidos com base na taxa de ocupação efetiva e ajustar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. *Tese de julgamento:* 1. A tutela inibitória pode ser aplicada antes da liquidação dos valores devidos, pois trata-se de situações distintas, conforme precedentes 2. A apuração dos valores na liquidação de sentença deve seguir a taxa de ocupação efetiva, com base em documentos idôneos, não bastando a mera declaração do contador de fls. 384/385 para tal fim, sendo que, na hipótese de inércia, deverá ser utilizada a tabela do IBOPE. 8. O termo inicial da correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, STJ. Os juros de mora, por sua vez, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverão incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.” (Apelação Cível nº [1008591-43.2024.8.26.0114](#), Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 26/08/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura de revogação de testamento. Os requerentes, sobrinhos-netos da testadora, alegam cerceamento de defesa e questionam a validade da revogação do testamento, afirmando que a testadora não tinha capacidade mental à época da revogação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais e (ii) determinar se os requerentes possuem interesse de agir na anulação da escritura de revogação do testamento. III. Razões de Decidir 3. O magistrado possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção de provas, não havendo cerceamento de defesa quando entende que as provas existentes são suficientes. 4. Os requerentes não possuem interesse de agir, pois não eram beneficiários do testamento revogado, uma vez que a disposição testamentária beneficiava primeiramente os sobrinhos da testadora, e apenas na ausência destes, os sobrinhos-netos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende desnecessária a produção de novas provas. 2. A ausência de interesse de agir dos requerentes justifica a improcedência da ação de anulação de escritura de revogação de testamento. Legislação Citada: CPC, art. 487, inc. I; art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; art. 85, §11 do CPC. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 331.084 - MG, Rel. Min. Castro Filho, 21/10/03; STJ, REsp nº 662.272-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 04/09/2007.” (Apelação Cível nº [1039270-48.2023.8.26.0506](#), Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 19/08/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Caso em Exame: Cuida-se de ação declaratória de nulidade na qual os autores requerem a anulação da partilha realizada no divórcio dos corréus, bem como da sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguel movida pelo corréu Mauro em face da corré Celina, sob a justificativa de que o imóvel partilhado, e que deu causa à cobrança dos aluguéis, não pertence aos requeridos. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade. Os autores alegam ser os legítimos proprietários do imóvel partilhado no divórcio dos réus, razão pela qual requerem a anulação da partilha e da sentença proferida na ação de arbitramento de aluguéis. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir se os autores, como proprietários registrais do imóvel, têm legitimidade para requerer a anulação da partilha realizada no divórcio dos réus e da sentença proferida nos autos da aludida ação de arbitramento de aluguéis. Razões de Decidir: A sentença de divórcio não constitui título de propriedade e não afeta o direito de propriedade dos autores, pois gera efeitos apenas entre as partes envolvidas. Não há prova de que a propriedade dos autores esteja sendo ameaçada pela partilha realizada no divórcio dos réus, tendo os embargos de terceiro por eles opostos sido rejeitados por falta de constrição do imóvel. De igual modo, a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis movida pelo corréu Mauro em face da

corrê Celina em nada afeta os autores, tendo em vista que eles não estão sendo cobrados, nem houve constrição do imóvel no referido feito. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A partilha de bem não registrado em nome dos réus não afeta o direito de propriedade dos autores. 2. A sentença de divórcio gera efeitos inter partes e não autoriza terceiros a requerer sua anulação, do mesmo modo que a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis não atinge a esfera jurídica dos autores, que em nada estão sendo cobrados. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1000138-63.2024.8.26.0145](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 05/08/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência do pedido inicial e de improcedência do pedido reconvenicional. Insurgência da ré reconvinte. PEDIDO INICIAL. Pretensão de reforma da sentença. Não acolhimento. O pedido de arbitramento de aluguéis antes da partilha é possível, desde que haja definição inequívoca da parte que cabe a cada convivente, conforme jurisprudência do STJ. Hipótese em que o autor detém exclusivamente a propriedade do imóvel objeto dos autos, conforme documentos acostados, não tendo o bem sido sequer indicado à partilha nos autos da ação de dissolução de união estável (processo nº 1001855-44.2021.8.26.0589). Partilha de terreno vizinho e eventuais benfeitorias incorporadas que não afeta a propriedade do imóvel. Arbitramento de aluguel mantido, apesar da correção, de ofício, de erro material quanto ao termo inicial da obrigação, pois a notificação extrajudicial foi recebida em junho de 2024, e não em junho de 2021. Ausência de impugnação específica quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU, que também é mantida. PEDIDO RECONVENCIONAL. Pretensão de anulação da sentença, por cerceamento de defesa. Acolhimento. Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência das alegações por falta de prova e julga antecipadamente a lide. Precedentes do STJ. Necessidade de anulação da sentença apenas quanto à reconvenção, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001129-65.2024.8.26.0589](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 05/08/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Sentença de procedência. Irresignação. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Mérito. Não acolhimento. Conjunto probatório que leva à conclusão segura e idônea de que o testador não dispunha do pleno discernimento exigido pelo art. 1.860 do Código Civil para dispor de última vontade. Laudo pericial produzido nos autos, ademais, não infirmado pela parte ré por qualquer meio de prova de igual quilate, ônus que lhe competia e que dele não se desincumbiu. Perícia técnica que prevalece sobre o parecer do assistente da parte ré. Fé pública do cartório que, por outro lado, não prevalece quando contrariada por prova pericial e judicialmente validada. Alegação de suspeição do perito judicial que, outrossim, não restou devidamente comprovada nos autos. Nulidade corretamente reconhecida. Pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por ser apenas testamenteiro, sem interesse no desfecho da lide. Descabimento. Apelante que figura no polo passivo da demanda e, com base no princípio da sucumbência, deve arcar com o pagamento dos honorários fixados. Honorários sucumbenciais fixados em R\$ 2.000,00 para cada requerido. Desnecessidade de majoração. Verba fixada em montante bastante razoável e suficiente para recompensar de forma justa o trabalho desenvolvido pelos causídicos, remunerando-os adequadamente. Sentença mantida. Honorários majorados (art.

85, § 11, do CPC). **APELOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [0635368-37.2008.8.26.0100](#), Rel. Donegá Morandini, j. 19/08/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada. A parte autora alega que o contrato de compra e venda de terreno impossibilitou a obtenção de financiamento para construção, em razão de cláusula de inalienabilidade, e pleiteia a rescisão contratual com a restituição de 90% dos valores pagos. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso interposto pela parte autora, que sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 diante da inexistência de mora de sua parte, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir acerca da aplicação do CDC ao contrato, afastando-se a incidência da Lei nº 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ, bem como da inexistência de inadimplemento e de constituição em mora dos apelantes, o que autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. III. Razões de Decidir: Inexistindo inadimplemento ou constituição em mora dos apelantes, mostra-se incabível a aplicação da Lei nº 9.514/97, impondo-se, no caso, a prevalência do Código de Defesa do Consumidor. Nessas condições, a rescisão contratual deve assegurar a restituição proporcional das quantias adimplidas, nos termos da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a devolução integral em caso de culpa exclusiva do vendedor ou parcial, quando o comprador der causa à resolução. A retenção de 10% sobre os valores pagos revela-se compatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, além de encontrar amparo em precedentes desta C. Câmara. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Sentença reformada para declarar a rescisão contratual e condenar a parte requerida à devolução de 90% dos valores pagos, atualizado na forma legal, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 9.514/1997 não se aplica quando o comprador não foi validamente constituído em mora, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor na rescisão contratual. Ante o provimento do recurso e a consequente procedência dos pedidos autorais, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora se fixam em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC.” (Apelação Cível nº [1001258-51.2024.8.26.0272](#), Rel. Mario Chiuvite Junior, j. 19/08/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Processual Civil. Embargos de Terceiro. Bem de Família. Recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame Embargos de terceiro em que o embargante alega que o imóvel penhorado lhe foi doado pelos pais, após o divórcio, com reserva de usufruto. O embargante reside no imóvel com o pai, configurando bem de família e, portanto, impenhorável. Requer a suspensão da penhora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel doado, utilizado como bem de família, pode ser penhorado para satisfazer dívida do genitor executado. (i) Avaliar se a doação configura fraude à execução. (ii) Determinar se a proteção do bem de família se aplica ao imóvel e às vagas de garagem. III. Razões de Decidir 3. A proteção do bem de família impede a penhora do imóvel utilizado como moradia permanente, conforme art. 1º da Lei 8.009/90, mesmo que doado ao filho em fraude à execução, porque manteve a destinação de habitação

familiar. 4. As vagas de garagem, com matrículas próprias, não possuem a proteção do bem de família e podem ser penhoradas, conforme entendimento do STJ e Súmula 449. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade do apartamento, mas permitindo a penhora das vagas de garagem. Rateio das custas e honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A proteção do bem de família impede a penhora do imóvel utilizado como moradia. 2. Vagas de garagem não são protegidas pela impenhorabilidade do bem de família. Legislação Citada: Lei 8.009/90, art. 1º e art. 3º. CPC, art. 792, § 1º; art. 1.026. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp n. 2.141.032/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.914/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.” (Apelação Cível nº [1016833-33.2024.8.26.0100](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 21/08/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDITORES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação contra sentença de procedência que declarou nula a venda de imóveis, impondo à ré o pagamento das verbas sucumbenciais. A ré busca a reforma da decisão, alegando falta de interesse da autora e inadequação da via eleita, além de sustentar que os imóveis não estavam mais em poder do vendedor desde 1994 e que não houve prejuízo à autora. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de interesse da autora na ação; (ii) a adequação da via eleita para arguir fraude contra credores; (iii) a presença dos elementos autorizadores para o reconhecimento da fraude e (iv) a extensão do efeitos da sentença. III. Razões de Decidir: 3. Afastada a preliminar de falta de interesse da autora, porque comprovou ser credora do vendedor à época da transação. 4. A via eleita é adequada, pois a autora pode optar por ação autônoma para reconhecimento de fraude contra credores, conforme Súmula 195 do STJ. 5. A existência de compromisso particular de promessa de compra e venda averbada na matrícula do imóvel é insuficiente para transferir o domínio do bem. 6. Evidente o prejuízo sofrido pela credora e a má fé da ré, adquirente do imóvel, e única filha do vendedor. 7. Os efeitos da sentença em ação pauliana vinculam apenas o credor que buscou a desconstituição do negócio jurídico, não aproveitado os demais. IV. Dispositivo e Tese: 8. Recurso provido parcialmente para limitar os efeitos da sentença à autora. Tese de julgamento: 1. A sentença de procedência na Ação Pauliana retira a eficácia do negócio jurídico apenas em relação ao credor que buscou o pronunciamento judicial. Legislação Citada: Código Civil, arts. 159, 1227, 1245. Código de Processo Civil, art. 373, II.” (Apelação Cível nº [1021668-27.2021.8.26.0114](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 21/08/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INVENTÁRIO - Decisão que deferiu o direito real de habitação em favor da companheira do falecido - Inconformismo - Acolhimento - Imóvel que foi partilhado antes da abertura da sucessão na proporção de metade ao viúvo-meeiro Hans Klaus Lucke e 1/6 para cada filho-herdeiro - Testamento do falecido concedendo a sua parte disponível dos bens (bens móveis ou imóveis) à agravada - Irrelevância - Existência de ação de nulidade do testamento - Filhos do de cujus, ademais, que são coproprietários dos bens antes de aberta a sucessão - Direito real de habitação que não pode prejudicar o direito dos coproprietários - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada para afastar o reconhecimento do direito real de habitação em favor da agravada

- Recurso provido.” (Agravio de Instrumento nº [2160691-80.2025.8.26.0000](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 11/08/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame Ação rescisória objetivando desconstituir sentença transitada em julgado em ação de extinção de condomínio com alienação judicial, alegando nulidade de citação e cerceamento de defesa. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da ação rescisória para desconstituir sentença com fundamento em nulidade de citação. **III. Razões de Decidir** 3. A ação rescisória não é cabível para alegar nulidade de citação, que constitui vício transrescisório e pode ser arguido a qualquer tempo por meio de ação anulatória (querella nullitatis). 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade de citação impede a formação da coisa julgada e não pode ser discutida em ação rescisória. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Indefere-se a petição inicial e extingue-se o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A nulidade de citação deve ser arguida por meio de ação anulatória, não sendo cabível ação rescisória para tal finalidade. 2. A ação rescisória é inadequada para discutir vícios transrescisórios. **Legislação Citada:** CPC, art. 485, incisos IV e VI; art. 966, inciso II e §1º. **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp n. 1.905.624/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025. TJSP, Ação Rescisória 2205254-62.2025.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2025.” (Ação Rescisória nº [2198472-39.2025.8.26.0000](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 18/08/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em Exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização para condenar os réus a se retratarem nos mesmos veículos que foi feita a notícia inverídica, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. **II. Questão em Discussão:** A questão em discussão consiste em analisar se houve ilicitude na publicação jornalística impugnada, a ocorrência de danos morais e a adequação da indenização fixada. **III. Razões de Decidir:** A questão dos autos se presta a dirimir o conflito existente entre o direito constitucional à livre manifestação do pensamento e da informação (art. 5º, IV, IX, XIV, da CF) e o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF). Os corréus divulgaram notícia falsa, não tendo se desincumbido do ônus de analisar a veracidade do conteúdo publicado, apontando equivocadamente que o autor era alvo de operação realizada pela Polícia Federal. Danos morais. Ocorrência. Adequação da indenização fixada. **Recursos improvidos.”** (Apelação Cível nº [1006483-40.2024.8.26.0664](#), Rel. James Siano, j. 19/08/25).

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS CARBOPLATINA/ PACLITAXEL E DORSTALIMABE (JEMPERLI) SEGUIDO DE DORSTALIMABE MONOTERAPIA – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER MALIGNO DE ENDOMÉTRIO E SEGMENTO UTERINO INFERIOR - FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA – EXCLUSÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA LEALDADE CONTRATUAL - OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - DISCUSSÃO EM TORNO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS RESTOU PREJUDICADA ANTE A PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.454/2022 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MULTA FIXADA A CONTENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1027535-52.2024.8.26.0451](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 22/08/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de procedência (primeira fase) - Insurgência da requerida – Não acolhimento – Não configurada a alegada falta de interesse de agir. A agravante não comprovou que tivesse prestado contas ao autor anteriormente, e quando teve oportunidade na contestação deixou de fazê-lo. Alegada litispendência pela existência de ação de extinção de condomínio e cobrança de aluguéis também não configurada, pedidos e causa de pedir distintos. Recorrente que, após o fim do vínculo conjugal, passou a exercer posse direta e exclusiva sobre o imóvel que constitui patrimônio comum do ex-casal – Configurado estado de mancomunhão - Cabimento da prestação de contas a respeito do patrimônio partilhável, exclusivamente administrado por um dos ex-cônjuges – Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2334661-58.2024.8.26.0000](#), Rel. Cesar Mecchi Morales, j. 17/08/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA E ALOPÉCIA AREATA GRAVE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravado de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência voltada ao fornecimento do medicamento Baricitinibe, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento do medicamento não previsto no rol da ANS e não atendendo aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT). III. Razões de Decidir. 3. O contrato entre as partes deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, conforme Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ. 4. O medicamento não possui previsão no rol da ANS e não atende aos critérios das DUT, afastando a obrigatoriedade de fornecimento e a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e Tese 5 Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita quando não configuradas as hipóteses do art. 12, I, 'c', e II, 'g', da Lei nº 9.656/98.” (Agravado de Instrumento nº [2212901-11.2025.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 28/08/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PARTILHA DE BENS. RENÚNCIA DE HERANÇA. DOAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da partilha de bens, alegando renúncia de herança envolvendo pessoa viva e desproporcionalidade na partilha. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a validade dos atos de partilha e doação de bens, considerando a alegação de renúncia de herança e desproporcionalidade dos quinhões. III. Razões de Decidir A sentença foi devidamente fundamentada, não havendo omissão. A apelante não comprovou vício formal ou de consentimento nos atos de doação e partilha. A doação de bens foi realizada com a concordância dos herdeiros e observou a forma prescrita em lei,

não havendo renúncia de herança de pessoa viva. A desproporcionalidade alegada não foi comprovada. IV. Dispositivo e Tese RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A doação de bens a herdeiros é válida quando realizada conforme a forma legal e com a concordância dos herdeiros. 2. A alegação de desproporcionalidade na partilha deve ser comprovada para justificar a nulidade.” (Apelação Cível nº [1003968-96.2023.8.26.0072](#), Rel. Lia Porto, j. 13/08/25).

“Agravado de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar fornecimento de medicamento para tratamento de câncer avançado (tricoleucemia refratária com mutação BRAF V600E, neoplasia hematológica rara e grave), em metástase – Vemurafenibe e Rituximabe – Relatório médico demonstra ser necessário o fornecimento do medicamento prescrito – Art. 300 do CPC – Requisitos autorizadores da tutela de urgência presentes – Observadas as disposições consumeristas – Decisão mantida – Urgência do tratamento – Ausência de risco de irreversibilidade da decisão – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2194551-72.2025.8.26.0000](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 22/08/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM – DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO ENCONTRADO NO VEÍCULO DO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O USUÁRIO VINCULADO AO APARELHO E TODAS AS PESSOAS QUE OBTIVERAM ACESSO – CARACTERIZADO INTERESSE DE AGIR INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INFORMAÇÕES SIGILOSAS QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA AO FORNECIMENTO DO NÚMERO DE SÉRIE DO DISPOSITIVO PELO AUTOR QUE DEVERÁ SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005368-82.2024.8.26.0114](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 06/08/25).

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM NULIDADE DE REGISTRO – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA – IMÓVEL VENDIDO PELA SEGUNDA VEZ A UM DOS CORRÉUS QUE O REGISTROU ANTES DO AUTORES – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE SE DÁ COM O REGISTRO – ARTS. 1.227 E 1.245 DO C.C. – IRRELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA BOA-FÉ E REGULARIDADE DO PRIMEIRO CONTRATO – PETIÇÃO INICIAL E POSTERIOR EMENDA NÃO INDICAM ESPECIFICAMENTE NENHUMA CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OU DO REGISTRO – DISCUSSÃO SOBRE POSSÍVEL COAÇÃO SURTIU SOMENTE NO CURSO DA LIDE E NÃO É PASSÍVEL DE APRECIÇÃO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – ARTS. 141 E 492 DO C.P.C. – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002468-14.2021.8.26.0541](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – Autor mutuário e residente de empreendimento habitacional da CDHU. Danos estruturais no imóvel, com necessidade de desocupação por risco de desabamento. Ação julgada procedente para determinar a suspensão das parcelas do financiamento. Ainda, condenação em indenização por danos morais, no importe de R\$ 20.000,00. Insurgência. Preliminares REUNIÃO DOS FEITOS para julgamento em conjunto por conexão ou continência com a Ação Civil Pública nº 1007308-81.2018.8.26.0344. Descabimento.

Não ocorrência de conexão ou continência com a demanda referida, por existir diversidade de partes e de pedidos. Ademais, a reunião de centenas de possíveis ações individuais para julgamento conjunto com a Ação Civil Pública provocaria inegável retardamento da entrega da prestação jurisdicional e violaria a garantia constitucional da duração razoável do processo. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional dá-se a partir da determinação (datada de 18/12/2023) no Agravo de Instrumento nº 2342940-67.2023.8.26.0000 de desocupação dos imóveis, ante a constatação da situação concreta de risco de desabamento, quando se verificou, em tese, o dano. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Inexistência de comprovação de que os problemas nas construções que impuseram a desocupação tenham derivado de ação ou omissão da CDHU. Laudo pericial elaborado no âmbito da Ação Civil Pública que aponta para a falta de adequada manutenção como causa da condenação dos prédios. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004648-07.2024.8.26.0344](#), Rel. Salles Rossi, j. 13/08/25).

“CERCEAMENTO DE DEFESA– INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC. PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS NAS 2 DEMANDAS E PARCIALMENTE PROCEDENTES NA TERCEIRA DEMANDA – FETO DIAGNOSTICADO COM MIELOMENINGOCELE ASSOCIADA À SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI TIPO II – INDICADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FETAL INTRAUTERINO PARA CORREÇÃO DO PROBLEMA DE SAÚDE ATÉ A 26ª SEMANA GESTACIONAL – CIRURGIA SUSPENSA PORQUE SOBREVEIO DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE VALVAR AÓRTICA CRÍTICA ASSOCIADA A INSUFICIÊNCIA MITRAL MACIÇA, SENDO NECESSÁRIO SUBMETER-SE, POR PRIMEIRO, AO PROCEDIMENTO DE VALVOPLASTIA AÓRTICAFETAL – FETO NÃO TEVE O COMPLETO RESTABELECIMENTO DA CARDIOPATIA, HAVENDO SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CARDIOLÓGICA LOGO APÓS O PARTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE – RECÉM-NASCIDO VEIO A ÓBITO COM 02 ANOS DE IDADE – RECUSA DE COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE A GESTAÇÃO E APÓS O PARTO – RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA PROCEDIMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A DOENÇA É INADMISSÍVEL A RECUSA DE COBERTURA - SÚMULA 102 DESTA E. TJSP – A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA DE QUE TERIA HOSPITAL E CIRURGIÃO CREDENCIADOS PARA A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA (CDC, ART. 6º, INCISO VIII) - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR - COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98, ART. 35-C) – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – OBSERVÂNCIA À LEI 14.454/2022 – RESCISÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTE - NÃO DISPONIBILIZADO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR – RESOLUÇÃO CONSU 19/1999 – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000021-77.2018.8.26.0567](#), Rel. Theodureto de Camargo, j. 13/08/25).

“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença instaurado para cobrança de astreintes. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a penhora de 30% dos direitos autorais dos agravantes para pagamento do débito. Inconformismo. Não cabimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inexistência. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. A decisão agravada destacou de maneira clara as razões

para rejeitar as argumentações realizadas pelos agravantes. Alegação de ausência de intimação pessoal sobre a decisão que fixou as astreintes. Validade da intimação pessoal já apreciada em recurso anterior. Matéria preclusa. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Multa diária de R\$15.000,00 é compatível com a obrigação de não fazer consistente em abstenção do uso de nome artístico e o valor alcançado pelas astreintes se deu exclusivamente em virtude da recalcitrância dos agravantes em cumprir a ordem judicial ao longo de anos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Penhora de direitos autorais. Possibilidade. Os direitos autorais têm natureza de bens móveis, conforme o art. 3º da Lei nº 9.610/1998, e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, VI, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Corte. Ainda que os valores auferidos a título de direitos autorais possam ser equiparados a verbas de natureza salarial, o reconhecimento da impenhorabilidade demandaria a demonstração pelos executados de que os valores são indispensáveis à sua subsistência, o que não ocorreu. A limitação da penhora a 30% é razoável e proporcional, preservando a subsistência dos devedores e de sua família. Decisão mantida. Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2326187-98.2024.8.26.0000](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 20/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré. Não acolhimento. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o reembolso de despesas médicas relativas a tratamento de hemodiafiltração, observados os limites contratuais. Alegações de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, suspeita de fraude e suficiência da rede credenciada. Requisitos para a concessão da tutela presentes. Reembolso condicionado aos parâmetros do contrato. Discussão acerca de eventuais irregularidades ou excesso no valor poderá ser objeto de apuração em momento oportuno. Ratificação nos termos do art. 252 do RITJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2197335-22.2025.8.26.0000](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 20/08/25).

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COM A RÉ – COPROPRIEDADE ADQUIRIDA ANTES DO ÓBITO DO MARIDO DA RÉ E NÃO EM DECORRÊNCIA DESTE EVENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NA FRAÇÃO DE 75% - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012159-10.2014.8.26.0020](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 20/08/25).

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer Apelação interposta pela ré. Plano de autogestão. Falecimento do titular do plano de saúde. Pedido de manutenção do contrato em relação à viúva, após prazo de remissão. Sentença de procedência. Inconformismo recursal da ré. Falecimento do titular do plano de saúde e decurso do prazo de remissão que não encerram a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, permanecer no plano com as mesmas cláusulas e condições vigentes, desde que arcando com a integralidade do prêmio. Plano de Autogestão que não impedem a permanência da viúva no plano., Ainda que não se aplique ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das normas do Código Civil. Função social do contrato e boa-fé contratual. Normas administrativas da ANS que não podem estabelecer restrições não previstas em lei. Precedentes. Sentença mantida, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1002577-41.2025.8.26.0071](#), Rel. Silvério da Silva, j. 27/08/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Divulgação de informes pretensamente desabonadores em detrimento da autora. Insurgência desta em face do decreto de improcedência. Preliminar de nulidade insubsistente. Provimento infirmado consubstanciado em nada menos que vinte e três laudas, com apontamentos sobre os relevantes argumentos esposados por todas as contendentes. Não é o magistrado obrigado a tecer considerações sobre todas as assertivas das partes, bem assim mencionar a íntegra dos dispositivos legais à espécie incidentes. Preliminares da corré "Jovem Pan" vazias, também. De todo evidente sua legitimidade, na medida em que o pretense ilícito ocorreu em programa por si promovido e divulgado. Contempla o ordenamento jurídico a possibilidade de que seja deduzido pedido de retratação. Mero consectário da integral reparação do suposto dano, mormente ante o contexto eleitoral. Quanto ao cerne, pretensão passível de ser parcialmente acolhida. Comentário de que a autora potencialmente seria dada ao uso de substância entorpecente e, não bastasse, se identificaria com artistas entusiastas do seu emprego; os tais "maconhistas", que não saberiam para onde iriam ou de onde viriam. Demandante afeiçãoada a pessoas com estilo de vida não exatamente digno de prestígio e afeita a fazer "farofa". Liberdade de expressão que não pode dar guarida a gratuitas investidas ultrajantes. Indenização de R\$ 30.000,00 que se mostra razoável, lembrado o duplo efeito da condenação (educativo e repressivo). Excessivos os R\$ 50.000,00 estimados. Exclusão do material aqui analisado, ante a URL indicada na exordial, no prazo de 05 dias. A evitar a arguição da ocorrência teratologia, abuso ou ofensa ao direito à informação, à boa e salutar crítica, à liberdade de criação, dentre outros constitucionalmente garantidos, poderá ser realizada edição a suprimir o desastrado trecho em comento. Findo o prazo assinado, incidirá multa diária da ordem de R\$ 1.000,00, limitada, por ora, a outros R\$ 30.000,00. Precedentes deste E. Tribunal. Exclusão ou edição da parte danosa do material, ladeada da publicação do teor deste que se revelam condizentes com a necessidade de debelar-se as consequências do excesso, havido em acirrado ambiente eleitoral. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000857-93.2023.8.26.0011](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 05/08/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer. cumulada com indenização por danos morais - Decisão que julgou extinto o feito em face das requeridas Facebook e Twitter, por carência de ação decorrente de ilegitimidade passiva, bem como indeferiu pedido de desentranhamento da contestação apresentada pela ré Patrícia, reconhecida como intempestiva -Inconformismo da autora - Recurso não conhecido no que toca à pretensão de desentranhamento da contestação - Juízo que consignou que os efeitos da intempestividade da contestação serão analisados na sentença - Hipótese não inserida no rol do art. 1.015, CPC, e passível de oportuna reapreciação na esfera recursal - Legitimidade das requeridas Facebook e Twitter reconhecida na hipótese, uma vez que a demanda também abarca pedido de obrigação de fazer a elas dirigido - Ordem de remoção de conteúdo a elas direcionada em sede de tutela antecipada, cujo descumprimento é objeto de discussão com pedido de pagamento da multa imposta - Circunstâncias que revelam sua legitimidade - Agravo provido, na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2105018-05.2025.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 12/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegada a inocorrência de preclusão da matéria arguida, pois a inclusão da agravada no polo ativo da execução é nula e configura matéria de ordem pública. Descabimento. Agravante que não se insurgiu oportunamente acerca do deferimento da habilitação da agravada nos autos e da sub-rogação dos créditos. Cognoscibilidade ex officio das matérias de ordem pública que não impede o reconhecimento da preclusão, que deve ser reconhecida quando a questão já foi analisada. Parte que não alegou a nulidade da habilitação na primeira oportunidade. Nulidade arguida após mais de um ano do deferimento da sub-rogação. Configurada a denominada "nulidade de algibeira". Sub-rogação deferida com esteio no art. 346, II, do CC. Prescindibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2057720-17.2025.8.26.0000](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 12/08/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Direito de vizinhança - Sentença de parcial procedência da ação e reconvenção - Inconformismo da requerida/reconvinte - Inversão do ônus da prova - Situação de inescclarecibilidade, ocasionada pela recorrente - Ônus da requerida de comprovar que o muro divisório não era composto pelas espécies indicadas, diante da supressão sem autorização do real proprietário - Valor do muro verde orçado por perito de confiança do juízo - Prevalência do orçamento médio para recomposição do alambrado - Apelo parcialmente acolhido.” (Apelação Cível nº [1005492-22.2022.8.26.0248](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 19/08/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Agravado de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para reembolso de materiais e medicamentos utilizados em sessões de hemodiafiltração realizadas em clínica particular. Autor, portador de doença renal crônica, busca assegurar continuidade do tratamento de alto custo, alegando cobertura contratual e previsão no rol da ANS. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ré deve autorizar os pedidos de reembolso apresentados pelo autor, desde que instruídos com nota fiscal e comprovante de pagamento realizado pelo próprio agravante. III. Razões de Decidir. 3. Incontroverso que o autor necessita de tratamento por hemodiafiltração, sendo o reembolso negado pela ré a partir de janeiro de 2025. 4. Alegações de fraude no sistema de reembolso demandam contraditório e ampla dilação probatória. Risco de irreversibilidade da medida justifica reforma parcial da decisão. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar à ré que autorize os pedidos de reembolso, desde que instruídos adequadamente, sob pena de multa por negativa indevida. Tese de julgamento: 1. Necessidade de autorização de reembolso para tratamento de alto custo, desde que comprovado o pagamento pelo próprio agravante.” (Agravado de Instrumento nº [2184152-81.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 19/08/25).

“Ação de extinção de usufruto fundada na reiterada falta de pagamento de tributos prediais (2018/2023) - Decisão de improcedência - Imposto territorial e urbano - Sujeição passiva - Obrigação solidária tanto do usufrutuário (mãe) como do nu-proprietário (filho) perante o fisco - Inteligência dos arts. 146, III, "a" e 156, I, da Constituição Federal, combinados com o art. 34 do Código Tributário e arts. 9º e 10, da Lei Municipal 6989/66 - Superveniência de adesão ao programa de parcelamento

incentivado pela municipalidade - Dívida fiscal repactuada - Mora descaracterizada - Inocorrência da situação típica de ruína, na acepção jurídica do termo, contida no art. 1.410, VII, combinado com o art. 1.403, II, do Código Civil - Revogação ou cancelamento indeferidos por ausência de justa causa - Subsistência do direito real instituído em caráter vitalício - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002510-08.2024.8.26.0008](#), Rel. César Peixoto, j. 26/08/25).

“Agravado de instrumento. Ação declaratória. Pretensão de declaração de nulidade do processo eleitoral, com convocação de novo pleito. Decisão indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de eleição convocada para 15/06/2025. Insurgência do autor. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Decisão mantida. Dúvida substancial sobre a concordância expressa dos candidatos à inscrição da chapa. Interpretação do artigo 42 do Estatuto do Clube. Assinaturas que não foram apostas por candidatos, mas por terceiros. Não atendidos aos requisitos da exigência estatutária. Rejeitada corretamente a inscrição da chapa de oposição. Ausentes circunstâncias aptas a alterar a decisão, neste momento processual. Revogada tutela antecipada deferida no processamento do recurso, em plantão judiciário. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2182429-27.2025.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 26/08/25).

“Apelação Cível – Obrigação de Fazer – Promessa de doação de imóvel realizada em processo de separação judicial – Bem particular do doador – Sentença homologatória com trânsito em julgado – Exigibilidade reconhecida – Inexistência de nulidade ou retratabilidade – Alegação de ausência de coisa julgada afastada – Promessa inserida em acordo homologado judicialmente – Título executivo judicial – Inaplicabilidade do art. 548 do CC – Imóvel não representa a totalidade do patrimônio do doador – Inexistência de direito da atual esposa à comunhão dos frutos – Promessa anterior ao novo casamento – Prevalência da obrigação jurídica consolidada – Sentença mantida. A promessa de doação de bem imóvel realizada em processo de separação judicial, ainda que recaia sobre bem particular, possui eficácia vinculante quando homologada por sentença com trânsito em julgado. A ausência de escritura pública não afasta a exigibilidade da obrigação. Inaplicável o art. 548 do CC quando o bem doado não representa a totalidade do patrimônio do doador. A atual esposa não possui direito à comunhão dos frutos civis do imóvel, por se tratar de bem já vinculado juridicamente antes da constituição da nova sociedade conjugal. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006715-93.2023.8.26.0597](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 26/08/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes devido ao atraso na entrega de imóvel. A indenização foi fixada em 0,5% do valor corrigido da venda do imóvel por mês de atraso, com correção monetária e juros de mora. As custas e despesas processuais foram rateadas entre as partes devido à sucumbência recíproca. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve julgamento ultra petita ao condenar as requeridas por período superior ao solicitado na inicial; (ii) se ocorreu prescrição da pretensão de reparação civil; (iii) se é devida indenização por danos morais devido ao atraso na entrega do imóvel. III. Razões de Decidir 3. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada, pois a sentença respeitou os limites da pretensão deduzida na inicial. 4. A prescrição não

se aplica, pois o prazo decenal do art. 205 do Código Civil é o adequado, considerando o inadimplemento contratual. 5. Quanto aos danos morais, não há evidências de ofensa à honra subjetiva dos autores, sendo o mero atraso insuficiente para caracterizar dano indenizável. IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O prazo decenal do art. 205 do Código Civil aplica-se à pretensão de reparação por inadimplemento contratual. 2. O mero atraso na entrega de imóvel não gera dano moral indenizável sem evidência de ofensa à dignidade. Legislação Citada: CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º e § 3º; art. 476; art. 189; art. 205; art. 206, § 3º, inciso V. CPC, art. 85, § 2º; art. 86, "caput". Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1008949-84.2022.8.26.0079, Rel. Luiz Antonio Costa, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2100404-88.2024.8.26.0000, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2024. STJ, AgInt no REsp n. 1.926.379/RJ, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8/4/2024. TJSP, Apelação Cível 1004472-44.2016.8.26.0009, Rel. Cesar Mecchi Morales, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025. TJSP, Apelação Cível 1019196-45.2023.8.26.0482, Rel. Lucília Alcione Prata, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2025." (Apelação Cível nº [1000092-87.2023.8.26.0152](#), Rel. Coelho Mendes, j. 06/08/25).

“APELAÇÃO – Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis – Imóvel comum – Ajuizamento contra ex-cônjuge que utiliza o imóvel com exclusividade – Sentença de procedência– Inconformismo do réu , alegando a inexistência de estipulação para o pagamento de aluguel, que a autora nunca se opôs a ocupação do imóvel, que deve ser considerado o fato de que residia no imóvel junto com o filho comum das partes e, ainda, a fixação do termo inicial à data da citação e o abatimento das despesas inerentes ao bem – Parcial cabimento - Existência de condomínio entre as partes que restou incontroversa - Obrigação do réu de pagar a autora os frutos que ela deixou de perceber em razão do uso exclusivo do bem - Fixação do aluguel, todavia, que deve ser em 1/2 da cota pertencente a autora, presumindo-se ser essa a fração ideal ocupada exclusivamente pelo réu - Aluguel devido desde a citação, momento que o réu tomou conhecimento do pedido da autora e ficou definida a litigiosidade da utilização exclusiva do bem – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1025726-47.2023.8.26.0003](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 29/08/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade - Rejeição da alegação de excesso de execução em razão da preclusão - Insurgência do executado - Pretensão de reanálise do cálculo, ao argumento de existência de excesso de execução e erro material – Possibilidade excepcional e singular - É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de a parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução – Situação excepcional que autoriza revisão do entendimento firmado na origem, em razão do induzimento a erro do d. magistrado *a quo* por afirmação contraditória e inverídica por parte do agravado, que levou à homologação de dívida milionária sem considerar os valores incontroversamente pagos pelo agravante no curso do cumprimento de sentença – Não se pode cancelar o locupletamento indevido alcançado pela própria torpeza – Por outro lado, inviável a compensação de qualquer valor pago pelo HSBC, dado que a matéria foi extensamente debatida por esse E. Tribunal, não se aplicando às conclusões a esse mister qualquer premissa equivocada e inexistindo erro induzido a justificar excepcional revisão – Índice de correção monetária e de juros de mora - As normas que versam sobre correção monetária e juros de mora são de natureza eminentemente processual e, portanto, devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso, mesmo para obrigações anteriores à Lei n. 14.905/2024 - Correção monetária que deve se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora a serem calculados pela diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e o IPCA para o período - Inteligência dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.” (Agravamento de Instrumento nº [2138610-40.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 07/08/25).

“APELAÇÃO – COBRANÇA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO INTERNACIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – RELAÇÃO VERBAL CIRCUNSCRITA À LOCAÇÃO – Insurgência da parte autora contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade parcial de débito decorrente de contrato verbal, reconhecendo a legitimidade da cobrança de boletos emitidos pela requerida – Acolhimento – Documentos e manifestações das partes demonstram que a relação jurídica limitava-se à locação de equipamentos – Ausência de prova concreta quanto à pactuação de aquisição conjunta, fornecimento de mão de obra ou outros encargos – Planilha de preços convencionada no início das tratativas deve prevalecer sobre proposta unilateral posterior, a ensejar declaração parcial de inexigibilidade – Dedução de valor já adiantado (R\$ 1,4 milhão), com saldo devido fixado em R\$ 968.766,67 – Reconhecimento da resolução contratual por desacordo comercial – Determinação de cancelamento dos protestos – Inversão da sucumbência – Recurso provido, para julgar procedente a pretensão inicial, com determinação, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1007851-27.2023.8.26.0565](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 07/08/25).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Acolhimento parcial. Erro recíproco na liberação de contêiner para transporte marítimo de carga (exportação). Necessidade de substituição do contêiner, gerando custo adicional à operação.

Exportador que se recusou a arcar com esse custo, suportado pela autora, a qual pretende ressarcimento perante a ré. Falha recíproca que implica divisão do prejuízo. Art. 945 do CC. Sentença alterada, para decotar 50% da condenação. Dano moral. Não caracterização. Falta de prova inequívoca de violação à imagem ou honra objetiva da autora (pessoa jurídica). Autora, demais disso, que também falhou no desempenho da sua atividade, arcando com os efeitos dessa falha. Sentença alterada, para afastar a condenação a esse título. **Recurso parcialmente provido**, para julgar a ação procedente em parte, reduzindo-se a indenização por danos materiais à metade e cassando-se a condenação por danos morais, com redefinição dos encargos de sucumbência proporcionalmente à parcela de derrota de cada litigante.” (Apelação Cível nº [1104594-73.2022.8.26.0100](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 07/08/25).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Documentação trazida no bojo da contestação que confere verossimilhança à alegação da companhia aérea ré de que o cancelamento do voo se deu em razão de motivo de força maior, qual seja, a eclosão da guerra Israel/Hamas. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1138397-76.2024.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 07/08/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO PERMANENTE DE CONTA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO POR VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. I. Caso em exame. Apelante propôs ação de obrigação de fazer contra plataforma de comércio eletrônico, objetivando o restabelecimento de sua conta comercial suspensa permanentemente em razão de denúncias formuladas através do Brand Protection Program por alegadas violações a direitos de propriedade intelectual de terceiros e reclamações de consumidores sobre cancelamentos injustificados de compras. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão na legitimidade do procedimento adotado pela plataforma e na existência de múltiplas denúncias que justificaram a suspensão aplicada. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar a licitude da suspensão permanente da conta comercial da apelante na plataforma de comércio eletrônico, considerando: (i) a legitimidade do procedimento do Brand Protection Program como ferramenta de proteção aos direitos de propriedade intelectual; (ii) a suficiência das denúncias apresentadas para justificar a medida punitiva aplicada; (iii) a adequação da documentação apresentada pela apelante para comprovar a origem lícita dos produtos comercializados; (iv) a proporcionalidade da suspensão permanente em face das violações identificadas; (v) a extensão da autonomia privada da plataforma para estabelecer e aplicar suas políticas de uso. III. Razões de decidir. O Brand Protection Program constitui ferramenta legítima de proteção aos direitos de propriedade intelectual, conferindo ao usuário denunciado oportunidade de defesa mediante apresentação de documentação que comprove a licitude dos produtos comercializados, não se exigindo da plataforma análise técnica aprofundada sobre a validade dos direitos alegados pelo denunciante, uma vez que tal competência extrapola as atribuições da intermediadora. O procedimento adotado pela apelada configura exercício regular de direito, consoante art. 188, I, do Código Civil, competindo à operadora de plataforma privada fixar as regras

que devem ser observadas pelos usuários, sendo que a adesão aos serviços implica concordância expressa com os termos estabelecidos. As denúncias formalizadas pelas empresas detentoras de direitos de propriedade intelectual no período de julho a novembro de 2024, identificando anúncios específicos objeto das alegações de violação, fornecem elementos concretos para justificar a suspensão aplicada, não se podendo exigir da plataforma exposição detalhada do conteúdo integral das denúncias sob pena de comprometer a dinâmica operacional do sistema. A apelante não logrou comprovar adequadamente a origem lícita dos bens objeto das denúncias, apresentando apenas nota fiscal emitida pela própria empresa, que não constitui prova da aquisição regular dos produtos junto aos legítimos detentores dos direitos de propriedade intelectual, além de não ter trazido o termo de arrematação dos produtos em leilão da Receita Federal nem comprovação de que as disputas abertas através do Brand Protection Program tenham sido acolhidas em seu favor. A existência de múltiplas denúncias por violação a direitos de propriedade intelectual, somada às reclamações de consumidores sobre cancelamentos injustificados, demonstra padrão de conduta incompatível com as políticas da plataforma, justificando a adoção de medida mais rigorosa que a simples finalização dos anúncios controvertidos. A preservação da confiabilidade da plataforma constitui interesse legítimo da apelada, sendo a suspensão de contas instrumento necessário para assegurar aos detentores de direitos de propriedade intelectual postura ativa na proteção de seus direitos e manter a credibilidade do ambiente comercial eletrônico. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034341-47.2024.8.26.0405](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 20/08/25).

“**APELAÇÃO.** Processual Civil. Embargos à Execução. Intempestividade. Recuperação Judicial. Suspensão do Prazo ("Stay Period"). Tempestividade Reconhecida. Sentença Anulada. Retorno dos Autos à Origem. Embargos à execução opostos por empresa em recuperação judicial em relação à execução fundada em título extrajudicial. Rejeição liminar dos embargos por intempestividade, considerado o comparecimento espontâneo da executada como marco inicial do prazo. Apelação interposta na qual se sustenta que a suspensão das execuções, determinada pelo juízo da recuperação judicial ("Stay Period"), também se aplica aos prazos processuais, inclusive para apresentação de embargos. Reconhecimento da tempestividade dos embargos, opostos no último dia do prazo, após o término da suspensão. Boa-fé processual evidenciada pelo comparecimento espontâneo da executada para informar a suspensão. Precedente do TJSP, com o reconhecimento da suspensão dos prazos durante o "Stay Period". Sentença anulada. **Resultado: Recurso provido, afastada a extinção por intempestividade e determinado o prosseguimento do feito no 1º grau.**” (Apelação Cível nº [1084448-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 20/08/25).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL** - Autorização para embarque de passageiro acompanhado de animal de estimação (chinchila) na cabine do avião – Tutela concedida para voo realizado em dezembro de 2023 – Improcedência da ação no tocante ao pedido para realização de voos futuros de modo permanente ou pelo período de dois anos – Manutenção - Impossibilidade de imposição de obrigação de fazer para voo futuro, incerto e eventual, cuja passagem sequer foi adquirida pela autora – Precedentes desta Corte – Honorários advocatícios fixados por equidade em R\$ 3.500,00, diante do baixo valor dado à causa – Acolhimento do recurso da autora neste ponto – Autos que não demandaram extensa atuação – Cabível a redução para R\$ 2.000,00 que remunera adequadamente os profissionais que atuaram nos autos – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1160358-10.2023.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 20/08/25).

“EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição no curso de execução promovida com base em cédula de crédito avalizada pela embargante – Alegação de falta de liquidez do título eis que a empresa avalizada entrou recuperação judicial – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, arbitrando-se honorários sucumbenciais de 12% do valor da dívida, em substituição àqueles fixados ao receber a execução – Irresignação recursal apenas da instituição financeira embargada, no interesse exclusivo do seu advogado, visando a majoração da verba sucumbencial para 20%, sendo 10% na execução e outros 10% no presente incidente - SUCUMBÊNCIA – Circunstância em que para a fixação da verba sucumbencial nos embargos do devedor se deve observar, conjuntamente, os artigos 85 e 827 do C.P.C., sendo que no primeiro são colocados os parâmetros 'gerais' para os honorários nas lides judiciais, e no segundo se estabelece os honorários 'de partida' nas execuções – Situação em que tais artigos colocam como patamar mínimo o percentual de 10% sobre o valor atribuído à execução ou aos embargos, não podendo a cumulação de ambos exceder 20% do valor exequendo – Execução embargada na qual foi fixado honorários 'de partida' de 10%, reduzíveis para 5% em caso de oposição de embargos do devedor, mas na sentença destes últimos foi decidida a cumulação de ambos para o percentual de 12%, considerado o trabalho desenvolvido e a causa não complexa, resultando em verba não aviltante ao advogado da parte vencedora, harmonizando-se com as regras dos artigos 85 e 827 do C.P.C. – Sentença mantida nesse aspecto – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1014933-15.2024.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 20/08/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS QUE OBJETIVAM O IMPLEMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL COM O LUCRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. - Para caracterização da relação de consumo é preciso que uma das partes preste serviços ou forneça bens e a outra seja consumidora final destes serviços ou adquirente final destes bens. Teoria Finalista. -- A relação entre duas pessoas jurídicas que exploram atividades de comércio internacional é relação empresarial onde nenhuma das partes é destinadora final dos serviços; autora intermedia transporte de mercadoria com o objetivo de auferir lucro. Inexistente hipossuficiência técnica; jurídica e/ou econômica e por isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO COM ELEIÇÃO DE FORO INTERNACIONAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - É válida cláusula de eleição de foro estrangeiro quando firmada pelas partes que não são consideradas hipossuficientes uma em relação à outra. Súmula 335 do STJ, artigo 25 do CPC. Precedentes do TJSP. Decisão preservada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000382-78.2024.8.26.0375](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 16/07/25).

“Ação de indenização por danos morais e materiais – Transporte aéreo nacional – Aquisição de passagem aérea de Campinas a Goiânia – Cancelamento do voo - Opção por efetuar a viagem por via terrestre com seu veículo para participar de atividade profissional - Acidente automobilístico em rodovia com animal na pista, com danos no automóvel – Falha na prestação de serviço da aérea ré evidenciada ao cancelar o voo – Ação julgada procedente em parte - Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo do autor, defendendo a majoração dos danos morais e o acolhimento

dos danos materiais no automóvel – Majoração do valor dos danos morais – Possibilidade – Perda de compromisso de trabalho em razão da alteração do voo contratado – Danos morais majorados em consonância com a extensão do dano (art. 944 do CC) e em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao pretendido – Danos materiais com conserto do automóvel em razão do acidente, causado por animal na pista, não tem nexo causal com o atraso do voo – Fortuito externo – Responsabilidade de terceiro pelo animal – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1026844-67.2024.8.26.0506](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 11/08/25).

“APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de provas – Exibição de documentos relativos a contrato de representação comercial – Condenação da parte ré à exibição dos documentos, sob pena de multa - Afastamento da preliminar de nulidade da sentença – Requisitos do art. 489 do CPC observados – Afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora/apelada – Justificada a necessidade de apresentação dos documentos – Prévio conhecimento dos fatos imprescindível para verificação da regularidade do valor pago pela ré para eventual ajuizamento de ação posterior – Parte ré/apelante que não nega a existência da relação jurídica e a rescisão contratual – Art. 381, III, do Código de Processo Civil – Documentos que não são alheios à relação entre as partes, considerando a alegação da autora de que teria direito ao recebimento das comissões referentes a todas as vendas realizadas em sua zona de atuação - Alegação de ausência de previsão de exclusividade no contrato de representação não está relacionada ao interesse de agir da parte na presente lide – Vedação de pronunciamento sobre eventual ocorrência ou inoccorrência do fato ou sobre eventuais consequências jurídicas – Determinação de exibição das notas fiscais referentes às vendas de todo o período do contrato de representação – Cabimento – Dever da ré de guarda dos documentos enquanto não sobrevier a prescrição da pretensão relativa aos direitos que deles podem decorrer – Art. 1.194, do Código Civil - Prescrição não consumada em relação à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/1965 - Termo inicial da prescrição na data da rescisão do contrato - Base de cálculo abrange todo o período da representação comercial - Fixação de multa diária – Cabimento – Meio coercitivo de garantia de cumprimento da obrigação. Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1001131-04.2021.8.26.0407](#), Rel. Simões de Almeida, j. 13/08/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA PELA COMPANHIA RÉ – PREJUÍZO INDEMONSTRADO – DANO MORAL AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1026531-53.2024.8.26.0071](#), Rel. Carlos Abrão, j. 30/07/25).

“Agravo de Instrumento – Incidente de descon sideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que rejeitou a descon sideração requerida – Insurgência do requerido contra a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Admissibilidade – Recente julgamento da Corte Especial do C. STJ definiu que cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese de indeferimento do pedido de descon sideração da personalidade jurídica (REsp n. 2.072.206/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuerva, j. 13.02.2025 – Honorários fixados em 15% do valor atribuído ao

presente incidente – Recurso provido para tanto.” (Agravado de Instrumento nº [2166365-39.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/08/25).

“Ação monitória – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC – Justiça gratuita – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela apelante – Requerimento que deve ser deferido – Extinção da ação por irregularidade na representação processual – Autora que demonstrou que a procuração "ad judicia" foi assinada pela Presidente da Cooperativa – Ata de assembleia que se mostra suficiente para demonstrar a capacidade postulatória da autora, conforme determina o art. 75, inc. VIII do CPC – Ausência de registro da ata de assembleia na JUCESP que não implica no reconhecimento da irregularidade da representação processual, por se tratar de mera irregularidade administrativa – Autora, ademais, que justificou a impossibilidade de realização do ato por falta de quórum mínimo de cooperados para comparecimento nas assembleias, tendo comparecido apenas um suplente do conselho fiscal, enquanto que o estatuto exige o mínimo de dois – Sentença anulada – Recurso da autora provido para conceder-lhe a gratuidade processual e afastar a extinção da ação, determinando-se o prosseguimento do feito.” (Apelação Cível nº [1003092-67.2016.8.26.0079](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/08/25).

“Agravado de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel rural – Decisão que entendeu pela impossibilidade de divisibilidade do bem imóvel, determinando a avaliação e hasta pública de sua integralidade – Insurgência dos coproprietários – Apresentação de fortes indícios de que o imóvel constricto comporta cômoda divisão e desmembramento – Imóvel rural de grandes proporções – Avaliação do bem que pode recair apenas sobre a quota-parte do executado, com a nomeação de perito judicial de confiança pelo Juízo de origem para apresentação de análise a respeito da possibilidade de divisibilidade do bem – Exegese do artigo 872, § 1º, do CPC – Hasta pública que deverá ser discutida após superada a avaliação – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2156718-20.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/08/25).

“RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU ENFRENTAMENTO À AUTORIDADE DO TRIBUNAL. DELIBERAÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO A QUO QUE DEVE SER ENFRENTADA PELO RECURSO CABÍVEL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EM VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.” (Reclamação nº [2245111-18.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 15/08/25).

“Apelação. Embargos à execução. Procedência. Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. Falecimento do coexecutado antes do ajuizamento. Ausência de relação processual válida. Impossibilidade de redirecionamento. Prescrição da pretensão executiva com relação ao espólio/sucessores do devedor falecido bem reconhecida. Prazo quinquenal consumado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005291-96.2024.8.26.0462](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA POR SUSPEITA DE FRAUDE.

BLOQUEIO POR TEMPO EXCESSIVO, SEM OPORTUNIDADE DE RESPOSTA DA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014682-52.2024.8.26.0114](#), Rel. César Zalaf, j. 13/08/25).

“Apelação – Ação de procedimento comum – Procedência – Preliminar de deserção arguida em contrarrazões afastada - Assistência judiciária gratuita – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido - Citação por edital – Cartas de citação da ré que retornaram negativas - Deferimento da citação por edital em face disso – Descabimento – Hipótese de promover-se a citação por oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC - Nulidade da citação por edital reconhecida, anulando-se todos os atos que a sucederam na ação originária, por tratar-se de vício insanável – Reabertura de prazo para apresentação de contestação que se impõe - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1009351-44.2023.8.26.0011](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE PROSPERA EM PARTE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 3ª, DA MP 2.172-32). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR COBRADO. SITUAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO GERA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA REPRESENTADO PELAS PRIMEIRAS NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS E APRESENTADAS PELA EMBARGANTE, COM ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1000404-32.2022.8.26.0400](#), Rel. César Zalaf, j. 13/08/25).

“Agravado de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposição de obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Montante de indenização fixado na decisão recorrida que merece prevalecer. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2170152-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13/08/25).

“Agravado de Instrumento – Ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais - Citação eletrônica dos réus via aplicativo WhatsApp – Exegese do art. 246 do Código de Processo Civil e da Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça -Possibilidade, desde que o endereço eletrônico da parte interessada constasse no banco de dados do Poder Judiciário – Ferramenta não implantada no sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Descabida, por isso, a pretendida citação pelo meio eletrônico no caso dos autos - Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida - Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2235126-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 20/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Empresa Agravante que não cumpriu a obrigação de apresentar todos os documentos solicitados. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado. Atraso no

cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Decisão acertada na medida em que concedeu a tutela de urgência. Por outro lado, a multa fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução revela-se excessiva. Reduz-se a multa pelo descumprimento a 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução. A nomeação do Exequente como administrador judicial coloca as Partes em situação de desigualdade. De rigor a nomeação de um administrador judicial profissional, da confiança do Juízo e equidistante das Partes. Ademais, se constatado que não foram intimados todos os proprietários dos Imóveis penhorados e objeto dos Autos, de rigor a sua intimação para que não haja prejuízo, nem eventuais nulidades. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a multa pelo descumprimento a 2% (dois por cento) sobre o valor da Execução, determinar a nomeação de um administrador judicial profissional, da confiança do Juízo e equidistante das Partes, bem como intimar todos os proprietários dos Imóveis penhorados objeto dos Autos, se ainda não foram.” (Agravado de Instrumento nº [2183982-12.2025.8.26.0000](#), Rel. Penna Machado, j. 27/08/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESILIÇÃO UNILATERAL - CONTRATOS COLIGADOS - INTERPRETAÇÃO - ATIVIDADE MEIO E ATIVIDADE FIM - PRELIMINAR DE NULIDADE INOCORRENTE - AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL FORMULADA PELA REQUERIDA-APELANTE - PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO REVESTIDO DE ESCLARECIMENTOS - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - CÁLCULO DE COMISSÕES DEVIDAMENTE DIAGRAMADO - LAUDO CRÍTICO DO ASSISTENTE DA APELANTE SEM O CONDÃO DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO LAUDO OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1035274-02.2018.8.26.0576](#), Rel. Carlos Abrão, j. 27/08/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA, QUE ENTENDE ESTAR COMPROVADA SUA POSSE E QUE SOFREU ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004481-95.2014.8.26.0002](#), Rel. César Zalaf, j. 27/08/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória – Imóvel - Vícios na construção - Sentença de parcial procedência – Pedido incidental de concessão da Gratuidade Processual – Deferimento exclusivamente para processamento do Recurso, diante do alto valor das respectivas taxas – Preliminar – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Laudo pericial de engenharia produzido inicialmente para exame de pedido de concessão da tutela provisória – Diligências e conclusões do Sr. Perito que se mostraram suficientes para o exame do mérito da Lide – Demais litigantes que concordam com seus termos – Apelante que não apresenta impugnação ou necessidade de complementação objetiva e específica aos seus termos – Pedido de produção de provas complementares que se mostra igualmente genérico e conceitual – Ausência de indicação mínima do fato controvertido a ser demonstrado – Decisão surpresa – Não configuração – Parte devidamente intimada para manifestar-se acerca de todos os temas essenciais tratados na r. Sentença recorrida - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001774-77.2017.8.26.0220](#), Rel. Penna Machado, j. 27/08/25).

“Ação de obrigação de fazer – Conta mantida na plataforma do Mercado Livre – Procedência – Suspensão da conta da usuária vendedora, sob alegação de recebimento de denúncias por meio do Brand Protection Program (BPP Programa de Proteção à Marca) de violação a direito de propriedade intelectual de terceiros – Licitude, à princípio, da suspensão da conta para apuração de eventuais irregularidades – Bloqueio que era medida de segurança prevista nos Termos e Condições de Uso da plataforma – Manutenção da medida sem comprovação dos fatos e sem dar oportunidade de defesa à usuária, porém, que se mostra descabida – Reestabelecimento da conta virtual é medida de rigor – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1026313-90.2024.8.26.0405](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 27/08/25).

“Apelação - Embargos de Terceiro – Procedência – Penhora de imóvel - Incidência sobre imóvel que teria sido adquirido pelos embargantes dos executados, seus pais – Possibilidade de oposição dos embargos por possuidor que sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial – Aplicação, ademais, do entendimento consagrado pela Súmula nº 84 do E. STJ – Negócio jurídico entre filha e genro (embargantes) e pais (executados). Reconhecimento de simulação - Embargantes que não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC - Sentença que merece ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro – Alterado critério sucumbencial – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006707-84.2025.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 27/08/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Contrato de representação comercial. Ação de cobrança das indenizações por rescisão imotivada, previstas na Lei nº 4.886/65. Sentença de procedência. Irresignação da Claro, na condição de empresa representada. **PRELIMINAR.** Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Abusividade inexistente. Inteligência do art. 63 do CPC. O art. 39 da Lei nº 4.886/1965 disciplina hipótese de competência relativa, admitindo a livre disposição pelas partes. Hipossuficiência e prejuízo ao acesso à justiça não verificados. Processo digital que não implica, em regra, na prática de atos presenciais. Caso, entretanto, que a preliminar já foi afastada desde 2023 e, na ocasião, a Claro não recorreu a este respeito. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir. Postura fundada em má-fé e deslealdade processual. Aplicação do princípio do *duty to mitigate the loss* e do *venire contra factum proprium*. Preclusão reconhecida. Precedentes do A. STJ. **PRELIMINAR.** Inépcia da inicial. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir, ante a vislumbrada lesão a direito. Preceptivo do Artigo 3º do novo diploma processual civil. Estrita observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CFRFB). **MÉRITO.** Alegação da ré de que a rescisão do contrato de representação ocorreu por justa causa, pois a autora teria deixado de comercializar seus produtos/serviços por mais de 90 (noventa) dias. Situação fática não comprovada nos autos. Rescisão por justa causa (art. 35, alínea "e", da Lei nº 4.886/65) afastada. Autora que arrolou prova testemunhal, a qual comprovou a rescisão imotivada e sem aviso prévio. Indenizações bem fixadas, à luz do Art. 34 e Art. 27, alínea "J" da Lei 4.886/65. Inexistência de error

in procedendo no tocante ao quantum indenizatório. Ré que deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados na petição inicial, ônus que lhe incumbia (Art. 373, II, CPC). Prestígio à preclusão temporal e consumativa, à luz do princípio da eventualidade e da proibição de inovação em sede recursal. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1005690-52.2022.8.26.0024](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/07/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Contrato de cessão parcial de quotas sociais cujas parcelas foram atreladas a notas promissórias – Pretensão do autor de suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas a partir de agosto de 2020 enquanto não devolvidas as notas promissórias – Descabimento – Réu que se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) ao informar e comprovar nos autos que já havia firmado declaração de extravio das notas promissórias de janeiro a março de 2020 e assumir a responsabilidade – Demais, as parcelas correspondentes às notas promissórias extraviadas foram pagas e dada regular quitação pelo réu, bem como ocorreram os pagamentos dos meses subsequentes sem insurgência pelo autor – Ausente, portanto, condição suspensiva que justificasse falta de pagamento a partir de agosto de 2020 – Exigibilidade mantida – Protesto regular – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1032992-48.2020.8.26.0114](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 12/08/25).

“Direito Civil. Apelação. Anulação de ato jurídico cumulada com indenização. Recurso da autora. Recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. A autora ajuizou ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido de indenização contra diversos réus, alegando irregularidades na adjudicação do imóvel. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de fraude à execução na adjudicação do imóvel e (ii) a possibilidade de indenização por prejuízos decorrentes do transcurso do tempo para a satisfação do crédito. III. Razões de Decidir 3. NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS. Pretende a autora a rescisão da decisão de fls. 160 nos autos executórios nº 0039692-97.2010.8.26.0602 e a anulação do auto de adjudicação lavrado no mesmo feito. 4. Mesmo existente averbação premonitória relativa à execução nº 0054806-81.2007.8.26.0602 a executada/ré, posteriormente, alienou sua parte ideal do imóvel. 5. Referida transação foi considerada ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo reconhecida a fraude à execução nos autos executórios nº 0054806-81.2007.8.26.0602. 6. Indiscutível a ocorrência e a declaração de fraude à execução com relação à venda de 11,11% da fração ideal pertencente à ré/executada. 7. A ineficácia da venda e compra, em razão de fraude à execução foi registrada na matrícula do imóvel, conforme "Av. 19" (art. 792, § 1º do CPC). 8. Os réus assumiram o risco de verem o negócio jurídico anulado em razão da fraude à execução. De rigor a declaração de ineficácia da decisão de fls. 160, proferida nos autos executórios nº 0039692-97.2010.8.26.0602, bem como do auto de adjudicação de fls. 161 em relação à parte autora. Recurso provido. 9. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Pretensão à condenação dos réus a pagarem indenização pelos prejuízos suportados em decorrência do transcurso do tempo para a satisfação do crédito. Descabimento. O dano material não se presume e deve ser demonstrado. Inexistência de provas quanto ao alegado. 10. É notório que o processo de execução não possui um transcurso de prazo definido, podendo levar meses ou até anos, como na hipótese. A duração depende de vários fatores, como a complexidade do caso, a atuação da parte devedora e até a sobrecarga do sistema judiciário, circunstâncias que não geram o dever de indenizar. O mero transcurso do tempo para a satisfação do crédito não tem o condão

de justificar a pretensão indenizatória da autora. Recurso não provido. 11. Sucumbência revista. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da fraude à execução gera ineficácia do ato em relação ao exequente. 2. Indenização por danos materiais requer comprovação efetiva do prejuízo. Legislação Citada: CPC/2015, art. 792, § 1º; CPC/1973, art. 592, V; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.863.999/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/08/2021, DJe de 09/08/2021.” (Apelação Cível nº [1030735-17.2015.8.26.0602](#), Rel. Achile Alesina, j. 12/08/25).

“APELAÇÃO - Ação de execução de título executivo extrajudicial - Confissão de dívida coligada a contrato de posto revendedor e outras avenças - Exceção de pré-executividade - Sentença reconheceu a ausência de título executivo apto a aparelhar a execução - Extinção da demanda - Apelou a exequente - Admissibilidade - A complexidade da atividade de venda de combustíveis traz multiplicidade de relações jurídicas que, certamente, precisam ser ancoradas em instrumentos contratuais diversos, existindo coligação de contratos típicos, que se sobrepõem uns aos outros, sem perder as características que lhe são ínsitas, de modo a viabilizar o pleno funcionamento da atividade, além de conferir segurança jurídica aos contratantes - Inadimplemento contratual da devedora principal diante da comercialização de produto diverso daquele fornecido pela distribuidora, em descumprimento às cláusulas de exclusividade ínsitas aos negócios jurídicos dessa natureza, além de utilizar os tanques de armazenagem e bombas de abastecimento com produto adulterado, em violação às normas da ANP - Cláusula cross default - Vencimento antecipado cruzado - Extensão da mora de um dos contratos coligados a todos os negócios mantidos entre as partes - Eficácia da cláusula resolutiva expressa - Interpelação extrajudicial da devedora principal - Resolução de pleno direito das avenças - Confissão de dívida que representa obrigação certa, líquida e exigível, notadamente porque, enquanto não derogada a exequibilidade do título e o predicado da exigibilidade, ainda que em caráter provisório, não há como obstar a eficácia das cláusulas suso referidas - Demanda declaratória anteriormente proposta não tinha como escopo a rescisão dos negócios jurídicos por já operados, mas reforçar o inadimplemento da devedora apto a cobrar a multa compensatória - Os temas apresentados na exceção de pré-executividade não constituem matéria de ordem pública e exigem dilação probatória - Meio processual inadequado à finalidade pretendida - Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito executivo e dos embargos à execução correlato - Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1167138-63.2023.8.26.0100](#), Rel. Mendes Pereira, j. 26/08/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Vítima falecida após acidente decorrente de prestação de serviço de logística – descarregamento de mercadorias. 1. Alegação de inexistência de culpa concorrente entre a falecida vítima e as rés. Admissibilidade. Ré Multilog, em cuja dependência se deram os fatos, não adotou procedimento de segurança de trabalho que poderiam ter evitado a morte da vítima. 2. Pedido para responsabilização solidária das demais requeridas. Impossibilidade. Ausência de nexo causal e culpa em suas condutas, frente ao evento fatal. 3. Parecer do Ministério Público sugerindo a condenação por danos morais no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e pensão por morte de 2/3 da renda da vítima, em favor dos autores, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se apresenta razoável.

Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004367-28.2021.8.26.0224](#), Rel. Rogério Danna Chaib, j. 12/08/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – Duplicata mercantil – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito que comporta o julgamento antecipado – Desnecessidade de realização de perícia contábil para apuração da suposta cobrança em excesso. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes. Legitimidade passiva dos sócios da empresa que figura como emitente das duplicatas evidenciada. Caso dos autos em que a empresa devedora foi dissolvida perante a Junta Comercial. Inexistência de personalidade jurídica a ser desconsiderada. Extinção da empresa que equivale à morte da pessoa natural, a teor do disposto no artigo 110, do Código de Processo Civil. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. Prejudicialidade externa não verificada – Inexistência de pendência de julgamento da ação de rescisão do contrato de franquia. Superveniência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (Proc. nº 1078429-57.2020.8.26.0100) – Inexistência, portanto, de risco de prolação de decisões conflitantes. Mérito. Exigibilidade e exequibilidade dos títulos evidenciada. Empresa exequente que instruiu a petição inicial com os instrumentos de protesto eletrônicos, devidamente acompanhados das notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias devidamente assinados, além do demonstrativo atualizado do débito, com acréscimo dos encargos contratuais pactuados no contrato de franquia celebrado entre as partes. Pleno atendimento da regra do art. 798, do Código de Processo Civil. Encargos moratórios. Inclusão na memória de cálculo de multa de 2% e correção monetária pelo IGP-M, com base na cláusula 17ª do contrato de franquia celebrado entre as partes – Inexistência de abusividade – Possibilidade, no caso, de incidência dos encargos moratórios pactuados entre as partes, nos termos do art. 389, do Código Civil. Sócios que pretendem limitar sua responsabilidade ao valor do capital social da empresa. Impossibilidade – Encerramento formal da sociedade empresária por meio de liquidação voluntária após o vencimento das obrigações exequendas. Ausência de prova do pagamento ou reconhecimento dos débitos no processo de liquidação – Hipótese em que a inexistência de regular quitação do passivo e notificação dos credores enseja o encerramento irregular da empresa – Responsabilidade dos sócios, neste caso, pessoal e ilimitada. Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1058389-49.2023.8.26.0100](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 26/08/25).

“Ação de obrigação de fazer - servidão de passagem - art. 1288 do Código Civil - obrigação do proprietário do imóvel inferior de permitir o escoamento de águas pluviais de imóvel superior - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010000-90.2023.8.26.0566](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 26/08/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de reparação de danos morais – Transporte aéreo de pessoa - Desvio e pouso do voo em cidade diversa da originalmente contratada - Condições climáticas adversas – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes - Fato que não pode ser imputado à transportadora - Questão fática que configura verdadeiro fortuito externo que afasta sua responsabilidade objetiva - Não demonstração de violação à legislação de regência de

transporte aéreo de passageiros Indenização indevida - Sentença de improcedência que se impõe – Recurso da empresa ré provido, prejudicado o recurso dos autores.” (Apelação Cível nº [1021202-70.2024.8.26.0003](#), Rel. Irineu Fava, j. 06/08/25).

“APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO – SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES- Demurrage que não se confunde com cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual – Compensação ao proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida do equipamento pela consignatária ou destinatária da carga, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso - Alegação de que os valores cobrados a título de sobre-estadia são abusivos - Valores constantes em tabela de tarifas de "demurrage", a que os "conhecimentos marítimos" fazem referência - Débito devido - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1015653-16.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Velho, j. 08/08/25).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”. Transação bancária via pix não reconhecida pelo autor. Operação autenticada por meio de aparelho cadastrado e autorizado pelo requerente através de reconhecimento facial e validada pela senha de quatro dígitos dele, o que afasta a ocorrência de fraude. Indenização por dano material e moral indevidas. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSOS PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1037716-56.2024.8.26.0405](#), Rel. Afonso Bráz, j. 27/08/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Petição inicial que trata de ação de repactuação de dívidas fundada no disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021 "Lei do Superendividamento". Sentença de improcedência. Insurgência da demandante. Não provimento ao recurso para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. CASO EM EXAME. 1. Apelação da autora buscando a reforma do decisum, com a total procedência dos pedidos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em análise consiste em determinar se o plano de pagamento segue as regras do artigo 104-A da Lei 8.078/1990. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/22. Segundo o art. 3º do referido ato normativo, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R\$ 600,00. Vedação legal à inclusão de dívidas provenientes de empréstimos consignados nos procedimentos de repactuação por superendividamento. No caso concreto, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "não restou minimamente demonstrado que as dívidas sujeitas à repactuação comprometam o mínimo existencial da autora - isto é, que comprometam a situação financeira da requerente a ponto de lhe restar uma renda mensal inferior R\$ 600,00. Conquanto se possa questionar o referido parâmetro, é fato que, apesar dos vários descontos ocorridos na folha de pagamento da autora, seus rendimentos não se enquadram no patamar do mínimo existencial previsto no decreto – sobretudo ante a exclusão, para fins de cálculo, das quantias devidas em relação aos empréstimos consignados". Ante a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial,

pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento, escoreita a sentença que julgou improcedente a demanda e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Sentença mantida em sua integralidade. 5. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1029539-40.2023.8.26.0114](#), Rel. Hélio Marquez de Farias, j. 04/08/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - ACOLHIMENTO - Pedido de justiça gratuita indeferido na própria sentença, sem análise da documentação acostada pelo interessado - Providência que, ademais, impossibilitou o eventual recolhimento das custas iniciais pelo autor - Cerceamento de defesa - Violação ao devido processo legal - "Error in procedendo" - Decisão não fundamentada (§ 1º, IV, do artigo 489 do CPC) - Sentença que comporta anulação - Viabilidade de solução da controvérsia nesta sede, diante do previsto no artigo 1013, § 3º, do CPC - Análise documental - Autor que comprovou se encontrar em momentânea dificuldade financeira, percebendo renda líquida inferior a 3 salários-mínimos, além de possuir diversas dívidas perante as instituições bancárias requeridas - Benesse concedida, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão no caso de eventual impugnação pelas requeridas (artigo 100 do CPC) - Determinação de retorno dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO; SENTENÇA ANULADA.” (Apelação Cível nº [1010529-59.2024.8.26.0248](#), Rel. Sergio Gomes, j. 08/08/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelações – Serviços Bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Golpe da falsa central de atendimento – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignações das corrés Visa e Mastercard parcialmente procedentes, improcedente a do réu Banco do Brasil. 1. Bem rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva das bandeiras dos cartões, que são solidariamente responsáveis frente ao consumidor, por integrarem a cadeia de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º). Quadro em que, com efeito, se vê nítida relação de parceria entre a instituição financeira emitente do cartão (Banco do Brasil) e as operadoras (Mastercard e Visa), tanto que os cartões trazem as logomarcas do banco e da operadora, a evidenciar relação de nítida parceria de negócios frente ao consumidor. 1.1. Alegação de ilegitimidade passiva do Banco réu sem a menor consistência. Circunstância de existir ou não responsabilidade civil da instituição financeira, diante de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, representando tema de mérito e, portanto, não guardando relação lógica com as chamadas condições da ação. 2. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Autora, senhora idosa e provavelmente pouco habituada a operações bancárias em ambiente virtual. Operações em análise que fugiam, por completo, ao perfil de uso dos serviços pela autora e, não obstante, não foram detectadas pelo sistema de segurança do banco. Hipótese em que os réus, ademais, apesar da imediata contestação das operações, realizadas com cartões de crédito, não se dignaram nem mesmo de instaurar o procedimento do chamado "chargeback", para verificar

a regularidade das operações junto aos beneficiários. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira e das bandeiras dos cartões nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Acertado o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade das operações, com a consequente condenação dos réus a restituir os valores debitados da conta corrente da autora e os encargos decorrentes da mora. 2.1. Observação, no entanto, de que a responsabilidade das operadoras que representam as bandeiras dos cartões deverá ser limitada aos lançamentos constantes nas faturas de cada qual. 3. Dano moral caracterizado. Situação em que se há de considerar, de um lado, as angústias, as aflições, a perda de tempo e o desgaste experimentados pela autora, de outro, o descaso que lhe foi dispensado pelos réus. Caso em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R\$ 5.000,00, que se mostra satisfatória, não comportando a pretendida redução. 4. Arbitramento dos honorários impondo a incidência do critério do art. 85, § 2º do CPC. Aplicação da tese fixada no repetitivo de que são paradigmas os REsp. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076). 5. Sentença parcialmente reformada, apenas para limitar a responsabilidade das operadoras que representam as bandeiras dos cartões de crédito. Responsabilidade dessas personagens pelas verbas da sucumbência fixadas em proporção às respectivas condenações. Deram parcial provimento às apelações das operadoras de cartão e negaram provimento à apelação do banco corréu.” (Apelação Cível nº [1004545-77.2024.8.26.0286](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 11/08/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE CONTA E SUPOSTA RETENÇÃO DE MERCADORIAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa vendedora em face da operadora de plataforma de comércio eletrônico, na qual a autora alegou suspensão definitiva de sua conta de vendas e retenção de estoque em centros logísticos da ré, em razão de suposta violação de direitos de propriedade intelectual, sem individualização de condutas ou observância ao contraditório. Pleiteou tutela de urgência para reativação da conta e liberação das mercadorias. O juízo de origem indeferiu a medida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, entendimento contra o qual se insurge a agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar: (i) a reativação da conta da agravante na plataforma do agravado; (ii) a devolução do estoque supostamente retido. III. Razões de decidir 3. Documentação apresentada pelo agravado indica, de forma individualizada, anúncios específicos denunciados por suposta violação de direitos de propriedade intelectual, acompanhados da origem das denúncias e contatos dos reclamantes, afastando alegação de imputação genérica. 4. Consta que cada denúncia foi comunicada ao vendedor, com prazo para manifestação, sem prova de que a agravante tenha exercido tal direito, o que fragiliza a tese de cerceamento de defesa. 5. Inexistem elementos probatórios que confirmem a alegada retenção de mercadorias ou a recusa de devolução por parte do agravado. 6. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano econômico não é suficiente para autorizar medida excepcional como a pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência

para reativação de conta em plataforma de comércio eletrônico exige prova mínima da probabilidade do direito, especialmente quanto à irregularidade das denúncias que motivaram a suspensão. Alegação de retenção de mercadorias demanda demonstração concreta do fato e de recusa na devolução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1º, 4º, 6º, 80, IV, 139, II, e 300.” (Agravado de Instrumento nº [2247039-04.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Maia, j. 19/08/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de repactuação de dívidas, alegando superendividamento e comprometimento de 66% de sua renda mensal com dívidas. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de apresentação de plano de pagamento adequado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora cumpriu os requisitos legais para a apresentação de plano de pagamento conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir 3. A parte autora não apresentou plano de pagamento pormenorizado antes da audiência de conciliação, conforme exigido pela legislação, inviabilizando a continuidade do procedimento especial de repactuação de dívidas. 4. A ausência de apresentação de um plano de pagamento inteligível e documentado justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de plano de pagamento é condição essencial para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas. 2. A ausência de cumprimento dos requisitos legais para o plano de pagamento justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.” (Apelação Cível nº [1000977-63.2023.8.26.0197](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/08/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação - Embargos de terceiro – Preliminar para dilação probatória face o julgamento antecipado da lide – Desnecessidade – Ausência de audiência de conciliação e mediação que não importa em nulidade - Oposição ao cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse – Hipótese em que a embargante adquiriu parte ideal quando já existia demanda envolvendo a propriedade do terreno – Bem litigioso que não enseja a proteção da posse alegada – Legitimidade dos apelados - Ausência de substituição processual por oposição da própria apelante Embargos julgados improcedentes – Recurso desprovido – Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1063648-41.2023.8.26.0224](#), Rel. Ademir Benedito, j. 04/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp. Não cabimento. Citação eletrônica (Artigo 246, inciso V, do CPC), mas necessidade de atenção aos meios eletrônicos previamente cadastrados. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2244664-30.2025.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA com pedido de antecipação de tutela – Sentença de extinção – TRANSPORTE MARÍTIMO – Retenção de contêiner pelo terminal alfandegado réu - Pretensão de desova do contêiner para possibilitar a sua devolução ao armador – Autora, agente de cargas, que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, por figurar como consignatária no Conhecimento

de Embarque Master (MBL) e sofrer prejuízos financeiros (pagamento de demurrage/sobre-estadia) pelo atraso na devolução do contêiner - Natureza autônoma do contêiner em relação às mercadorias que acondiciona – Inteligência do art. 24, parágrafo único, da Lei nº 9.611/98 – Obrigação da requerida de armazenar as mercadorias não desembaraçadas pelo importador – Precedentes desta C. Corte - Sentença reformada, com a concessão de tutela de urgência – RECURSO PROVIDO, com determinação.” (Apelação Cível nº [1000085-37.2025.8.26.0375](#), Rel. Fábio Podestá, j. 23/08/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO AO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. Preliminares afastadas. Grupo econômico familiar. Existência de bens e relação de parentesco entre sócios das empresas que autorizam a pretendida desconsideração. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, suficiência probatória do alegado abuso. Comprovação dos requisitos previstos no artigo 50, "caput", §§ 2º, III e 4º, do Código Civil. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2160975-88.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/08/25).

“APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RELATIVO A CLÁUSULA PENAL INSTITUÍDA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MODIFICADA. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. REDUÇÃO DO VALOR RELATIVO À CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE REFERIDA CLÁUSULA CONTRATUAL JÁ PREVÊ A PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA MULTA E O TEMPO REMANESCENTE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO NÃO EVIDENCIADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.” (Apelação Cível nº [1129626-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 21/08/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer – Pretendido pelo agravante que fosse tornada sem efeito a determinação da agravada de suspender o exercício de suas atividades nos hospitais a ela vinculados - Documentos apresentados pelo agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Agravada que atribuiu ao agravante violação ao Código de Ética Médica - Prudente a realização de instrução probatória para se formar convicção segura acerca da matéria alegada, tendo em vista a divergência das alegações das partes – Ausente o perigo de dano – Agravante que pode exercer a sua atividade profissional em outros hospitais que não estejam vinculados à agravada - Prematura a concessão da tutela almejada - Agravado desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2107470-85.2025.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ligação definitiva de energia elétrica em empreendimento imobiliário – Indeferimento na origem – Razoabilidade – Alegação da própria autora/agravante da existência de diversos requisitos que necessitavam ser cumpridos para a aventada ligação definitiva – Prudência em ouvir a parte contrária, até mesmo em se tratando de tutela de caráter satisfativo - Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2166899-80.2025.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/08/25).

“Recurso – Preliminares de não conhecimento do apelo, arguidas pelas rés nas contrarrazões, que devem ser repelidas – Deferido o recolhimento das custas ao final do processo, com base na presença dos pressupostos que o autorizavam, a sua revogação apenas se pode fundamentar na prova da modificação da situação financeira da parte favorecida ou da falsidade dos elementos que justificaram a sua concessão, o que não se verificou - Autores que expuseram, suficientemente, os motivos pelos quais pretendem a reforma da sentença – Motivos que guardam correlação com os termos do "decisum" - Art. 1.010, II, III e IV, do atual CPC – Impossibilidade de se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Possessória – Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do atual CPC para a caracterização do pedido como possessório – Insuficiente que o autor comprove que tenha direito à posse – Posse que consubstancia um estado de fato, devendo ser demonstrada suficientemente quando for negada pelo réu. Possessória – Reintegração de posse - Autores que não demonstraram a posse anterior exercida sobre o imóvel questionado – Incontroverso nos autos que a corré "L.C. Comunicações Ltda." detém a posse do local pelo menos desde 1995, mediante instalação de antena, torre e cabines de retransmissão de sinais, conforme confirmado pelos próprios autores na exordial - Impossibilidade de se cogitar de esbulho possessório por parte das rés – Ação improcedente – Apelo dos autores desprovido.” (Apelação Cível nº [0000479-09.2000.8.26.0223](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/08/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratos de refinanciamento – Alegação de falsidade nas contratações – Sentença de parcial procedência – Insurgência por ambas as partes - Prescrição - Não reconhecimento - Prazo decenal e não quinquenal - Inteligência do art. 205 do Código Civil – Termo inicial a contar do vencimento/desconto da última parcela, dado o trato sucessivo - Precedentes – Réu que não logrou comprovar a regularidade das contratações por parte da autora – Inexistência de relação jurídica entre as partes - Repetição de valores que deve observar a modulação pelo STJ no julgamento do EARESP Nº 676.608/RS e, assim, dar-se de forma simples no caso dos autos - Dano moral caracterizado, dadas as particularidades – Fixação em R\$ 5.000,00 que se revela escorreita – Juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil), no importe de 1% ao mês, até 29/08/2024 - A partir de 30 de agosto de 2024, a correção monetária, que começa a contar do julgamento (arbitramento), deverá ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a Taxa Selic e o IPCA), nos termos dos artigos 389 "caput" e parágrafo único, e 406 "caput" e parágrafos, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/24 - Apelos parcialmente providos, apenas quanto aos consectários da indenização por danos morais.” (Apelação Cível nº [1000539-80.2024.8.26.0624](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/08/25).

“CONTRARRAZÕES – Pleito de não conhecimento do recurso de apelação da autora – Rejeição – Apelação que traz fatos e fundamentos concretos a fim de buscar a modificação do julgado, o que se mostra suficiente para atender ao princípio da dialeticidade – Preliminar rejeitada. INOVAÇÃO RECURSAL – Natureza unilateral do documento mencionado na apelação – Irrazoabilidade – Valoração probatória realizada na sentença, para formação do convencimento do magistrado – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO – Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Acordo de incentivo – Multa contratual – Autora que não se valeu da faculdade expressamente prevista, de dar por rescindido o incentivo em caso de não atingimento das metas por parte da ré – Omissão da autora que não decorreu de mera incúria, mas representou uma clara estratégia voltada à obtenção de vantagem econômica – Empresa credenciada, ademais, se valeu da exceção do contrato não cumprido pela autora, em razão das falhas dos serviços prestados – Improcedência da ação principal mantida – Reconvenção – Negativação indevida do nome da ré-reconvinte nos cadastros de inadimplentes – Declaração de inexigibilidade do débito - Danos morais – Súmula 227 do C. STJ – Pessoa jurídica – Ofensa à honra objetiva caracterizada – Dever de indenizar que é de rigor – Verba indenizatória arbitrada em consonância com os princípios da moderação e proporcionalidade – Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da ré reconvinte que corresponde ao proveito econômico obtido, referindo-se ao valor do pedido declaratório e da indenização por danos morais – Procedência parcial da reconvenção mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012758-48.2024.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/08/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de rescisão contratual, restituição de valores pagos, multa e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de inadimplemento contratual das rés por cobrança indevida de correção monetária em duas parcelas. Inovação recursal reconhecida quanto ao pedido de resilição unilateral e aplicação da Lei 6.766/79. Não conhecimento. No mais, ausência de inadimplemento substancial. Falhas pontuais na emissão de boletos que não comprometem o equilíbrio contratual. Aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Indenização por danos morais indevida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Apelação Cível nº [1024625-90.2023.8.26.0482](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 21/08/25).

“Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c/c consignatória, repetição do indébito e indenização por danos morais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Empréstimo consignado supostamente firmado com base em contrato com assinatura falsificada. Laudo pericial grafotécnico conclusivo quanto à falsidade. Inexistência de relação jurídica válida. Nulidade do contrato reconhecida. Restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, ausente má-fé do banco. Ausência de enriquecimento sem causa do autos, tendo em vista o depósito judicial do montante recebido. Dano moral configurado. Montante do empréstimo elevado e descontos comprometedores da subsistência. Valor fixado em R\$ 3.000,00 que se revela proporcional às peculiaridades do caso. Termo inicial dos juros mantido na citação, por ausência de recurso do autor. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000794-50.2021.8.26.0654](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 28/08/25).

“APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de cobrança cumulada com indenização por rescisão contratual imotivada de contrato de representação comercial. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda e condenou a parte ré ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 das comissões auferidas entre fevereiro de 2000 e 19/04/2013, além de aviso prévio correspondente a 1/3 das comissões dos últimos três meses de intermediação. Recorre a parte ré, sob a alegação de que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, que agiu com desídia, vendeu produtos concorrentes e descumpriu cláusulas contratuais, configurando justa causa para a rescisão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão contratual ocorreu por justa causa e se a indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65 foi paga antecipadamente durante a vigência do contrato. III. Razões de Decidir 3. Incontrovertida a existência de contrato de representação comercial entre as partes a partir de fevereiro de 2000. 4. A parte ré não comprovou a desídia ou descumprimento contratual por parte da autora, que ensejasse a rescisão contratual, não se desincumbindo do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC). 4. Contrato de representação contratual havido entre as partes rescindido de forma imotivada por culpa da ré, sem justa causa, sendo devido o aviso prévio e a indenização pleiteada pela empresa autora, na forma da Lei nº 4.886/65. 5. Parte ré comprovou que foram pagos valores referentes às verbas rescisórias pelos contratos, mas só a partir de 20/04/2013. A cláusula de antecipação de pagamento da indenização não foi demonstrada desde o início da relação contratual, em 2000, devendo incidir a indenização neste período. IV. Dispositivo e Tese. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. Indenização e aviso prévio são devidos em caso de rescisão imotivada. 2. A antecipação de indenização deve ser comprovada para ser considerada válida.” (Apelação Cível nº [1024575-12.2018.8.26.0071](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 28/08/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de citação por WhatsApp – Necessidade de cadastro prévio, não demonstrada na hipótese dos autos - Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida. **Recurso desprovido.**” (Agravado de Instrumento nº [2259754-78.2025.8.26.0000](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 27/08/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresa apelante responsável pela contratação do de cujus, vitimado em acidente aéreo durante transporte realizado por empresa preposta da contratada para a realização de um evento. Cadeia de responsabilidade configurada. Alegação afastada. 2. Responsabilidade objetiva da apelante. Reconhecimento. Aplicação do art. 927, parágrafo único do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que a sentença, neste ponto, avaliou corretamente os

elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Sentença mantida neste ponto. 3. Valor de indenização que comporta redução. Adoção do sistema bifásico para readequação do quantum indenizatório. Aplicação do art. 944, caput, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Redução do montante inicialmente fixado em R\$ 500.000,00 para R\$ 300.000,00. Disciplina da sucumbência mantida tal como fixada em sentença. Entendimento da Súmula 326 do STJ. Aplicação do art. 406, §1º do CC, com a nova redação da Lei 14.905/2024 a partir de 30/08/2024. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso provido neste ponto. 4. Pretensão de afastamento de indenização por danos materiais. Pensão mensal. Dependência econômica demonstrada nos autos. Filha maior dependente do genitor para despesas mensais. Pagamentos que comportam manutenção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso adesivo da autora. Pretensão de majoração do valor mensal a ser pago a título de danos materiais. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do critério pretendido pela recorrente. Valor que se destina à manutenção mensal da apelante. Sentença que bem solucionou a questão. Recurso que não comporta provimento. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1101986-39.2021.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 23/07/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Transporte de passageiros. Queda provocada pela retomada da marcha do veículo antes da conclusão do desembarque do passageiro. Nexo de causalidade. Comprovação. Prova testemunhal suficientemente firme e consistente. Dever de indenizar. Reconhecimento. Danos morais. Lesões corporais de natureza grave. Acentuado grau de sofrimento, mas sem sequelas permanentes. Indenização devida. Quantum indenizatório. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Necessidade. Dano material. Não comprovação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002642-22.2020.8.26.0197](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 20/08/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios ocultos apresentados pelo veículo adquirido. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Recurso desacompanhado do devido preparo no ato da interposição. Recolhimento correto determinado, sob pena de não conhecimento, sem que tenha a parte recorrente cumprido a ordem. Deserção. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1044448- 93.2022.8.26.0576](#), Rel. Mary Grün, j. 18/08/25).

“APELAÇÃO – Bem móvel – Compra e venda, com prestação de serviços de marcenaria – Ação de cobrança com reconhecimento de adicional contratual e dano moral – Autora que firmou com o réu contrato de prestação de serviços de fabricação, montagem e instalação de móveis planejados – Relação de consumo – Aplicabilidade das disposições do CDC (Lei nº 8.078/90) – Hipótese na qual os vícios no serviço prestado e nos produtos entregues foram comprovados – 65% dos bens entregues de forma indevida e com pequenos vícios, passíveis de reparos – Funcionalidade parcialmente prejudicada – Serviço realizado de forma defeituosa pela autora – Cobrança do valor remanescente que deve ser afastada, como bem decidido pela sentença – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso da autora não provido.” (Apelação Cível nº [1010352-73.2023.8.26.0590](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 28/08/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor. Demanda fundada em vício oculto em veículo usado, sujeita à prescrição decenal geral (art. 205 do CC/02), rejeitada a arguição de decadência, vez que a pretensão do autor não é redibitória (rescisão contratual, troca do produto ou abatimento proporcional do preço). A prova documental e o depoimento pessoal do representante da ré indicam, inequivocamente, que o veículo usado apresentou vício oculto e foi submetido a diversas manutenções, inclusive retífica de motor, ausente hipótese de mero desgaste natural, o que compromete a segurança e inviabiliza a fruição plena do bem, justificando o acolhimento da pretensão indenizatória, sem necessidade de perícia judicial. Considerando que o veículo valia R\$ 60.000,00, em dezembro/2021, e foi revendido por R\$ 42.000,00, em janeiro/2023, o dano material realmente corresponde ao valor da depreciação do bem (R\$ 18.000,00). Igualmente devida a reparação moral, pela desídia da ré na solução do problema, com injustificada demora no atendimento da solicitação do autor, implicando indevido prolongamento da situação por período considerável, o que ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano. Nítido desperdício do tempo útil do consumidor, a ensejar condenação com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente aceita na jurisprudência pátria. A fixação do quantum indenizatório deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, bem como a orientação jurisprudencial vigente, mostrou-se

realmente insuficiente a fixação originária do valor de R\$ 2.000,00 a título de danos morais, que fica majorado para R\$ 5.000,00, montante capaz de compensar os contratempos experimentados pelo autor, ausente enriquecimento ilícito. Precedente. A verba honorária advocatícia sucumbencial, a cargo da ré, fica mantida em 10% da condenação atualizada, ora majorada, ausente complexidade que justifique a elevação do patamar mínimo legal. Sentença reformada em parte, majorada a indenização moral. Apelação da ré desprovida e recurso adesivo do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002547-45.2023.8.26.0404](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 28/08/25).

“Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelos de ambas as partes. É incontroverso nos autos que a condutora da motocicleta realizou manobra de mudança de faixa e, nessa manobra, interceptou a trajetória do veículo do réu (art. 34 e 35, parágrafo único, CTB). Considerando que a colisão ocorreu quando a motocicleta derivou à esquerda, interceptando a trajetória do veículo do réu que já trafegava por aquela faixa, sobre as autoras pesava o ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade, do qual não se desincumbiram. Veículo do réu que trafegava com os faróis acesos. Velocidade do réu acima do máximo permitido para a via que não implicou em concorrência de culpas. A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso. Manutenção da improcedência da ação. Reconvenção julgada parcialmente procedente em relação à condutora da motocicleta, e extinta em relação à passageira, por ilegitimidade passiva. Apelação das autoras reconvidas não provida, parcialmente provida a do réu reconvinte.” (Apelação Cível nº [1004860-79.2023.8.26.0597](#), Rel. Morais Pucci, j. 28/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – Direito de vizinhança - Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou a realização de produção de prova pericial e imputou o custeio dos honorários periciais à ré - Inversão do ônus da prova – Impossibilidade – Lide não consumerista – Pagamento da perícia, in casu, deve ser rateado pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2135360-96.2025.8.26.0000](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 29/08/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Indenizatória por danos materiais com ressarcimento de valores. Respeitável sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Autora busca o pagamento dos meses de julho a dezembro/2022 referente às despesas de alimentação, acomodações, cuidados veterinários, medicações e aluguel da baia geradas pelo equino pertencente à ré. Ré que comprova os pagamentos de novembro e dezembro/2022. Incontroverso que o animal foi doado à administradora da autora em janeiro/2023 e retomada sua posse pela ré em junho de 2023. Afastados os gastos com veterinário datado de maio/2023. Pagamento de débitos em prestações periódicas, cabe ao credor desconstituir a presunção relativa estabelecida pelo artigo 322 do Código Civil de que a prova de pagamento da última parcela faz presumir a quitação das anteriores. Precedente. Parte autora que não trouxe elementos que permitissem admitir falta de pagamentos das parcelas dos meses anteriores, de julho a outubro/2022, sendo de rigor a manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso.

RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1098058-12.2023.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 27/08/25).

“APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel sob regime de multipropriedade – Ação de resolução contratual por inadimplemento da obrigação de entrega da construção no prazo ajustado cumulada com restituição de quantias pagas e cobrança de cláusula penal – Sentença de parcial procedência – Apelo da fornecedora – Relação de consumo caracterizada – Presença das figuras do consumidor, do fornecedor e do produto, nos moldes dos arts. 2º e 3º, do CDC – Cláusula de eleição de foro inválida – Escolha da Comarca de Fortaleza/CE, deveras distante do Estado de São Paulo, domicílio de ambas as partes, o que prejudicaria o exercício do direito de ação pela consumidora – Precedentes desta C. Câmara – Fornecedor que não fez prova da alegação de que o atraso na entrega da obra era inevitável e derivou das medidas de restrição sanitária e da escassez de matéria-prima ocorridas na pandemia de Covid-19 – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Cláusula penal que deve incidir nos exatos termos do contrato, que se qualifica como de adesão, não havendo justo motivo para a revisão da cláusula originalmente redigida pela fornecedora – Sentença confirmada – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014767-11.2023.8.26.0005](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 29/08/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Rede social "Whatsapp". Autor que alega a suspensão arbitrária de sua conta mantida na plataforma da Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela total improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME DOS RECURSOS: Observância do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc.". Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Elementos de convicção que não revelam indício de irregularidade ou de infração pelo autor aos "Termos de Uso" da plataforma indicada. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de acesso pelo autor em conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa ré, que configura prejuízo moral indenizável. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R\$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Empresa ré que deve arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (Apelação Cível nº [1079404-40.2024.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora de veículo – Insurgência recursal da executada – Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do micro-ônibus, ao argumento de que é necessário à locomoção dos funcionários – Não acolhimento – Segundo o STJ, “a impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789, do CPC), devendo as expressões ‘necessidade’ e ‘utilidade’ serem interpretadas restritivamente, limitando-se aos casos em que o veículo constitua a própria ferramenta de trabalho” – Competia à executada comprovar a essencialidade do bem, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu – O objeto social da executada é a “construção de rodovias e ferrovias” – A locomoção dos funcionários pode ser realizada por outros meios de transporte, sem qualquer prejuízo à continuidade da atividade empresarial – O postulado da menor onerosidade pressupõe a existência de meio executivo mais eficaz ao credor e menos oneroso ao devedor (art. 805, § único, do CPC) – Caso em que a execução não é recente, o débito é incontroverso, e a agravante, embora se oponha à penhora de seus veículos, não indica outra medida concreta e válida - e mais eficaz ao credor - que lhe seja menos gravosa – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2274633-27.2024.8.26.0000](#), Rel. Michel Chakur Farah, j. 28/04/25).

“PROCESSUAL CIVIL. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Polo ativo a afirmar, em causa de pedir genérica, que desconhece os contornos mínimos da obrigação que lhe é exigida. Demanda predatória. Comando de emenda, não recorrido. Possibilidade na espécie. Hipótese em que a parte não apresentou justificativa plausível para sua omissão. Parâmetros estabelecidos pelo Enunciado nº 10 do Comunicado CG nº 424/2024, do TJSP e pela Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Preocupação que já alçou envergadura nacional. Tema 1198 do STJ. Não efetuada a emenda, correta a extinção da lide. Indeferimento da inicial bem reconhecido. Autora que, em sede recursal, inovou ao apresentar tese de inexigibilidade do débito fundada na prescrição. Tergiversação a recomendar a análise administrativa pelo órgão de classe competente. Recurso desprovido, com observação e determinação.” (Apelação Cível nº [1015741-93.2024.8.26.0011](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 28/04/25).

“CONDOMÍNIO. TAXA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Aplicação da teoria da asserção. Hipótese em que a unidade geradora do débito condominial pertence ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pelo Banco do Brasil. A obrigação *propter rem*, portanto, não se volta, aqui, contra o credor fiduciante, mas à instituição gestora do fundo proprietário do imóvel. Precedentes desta Corte e do STJ. Preliminar repelida. Juros, multa e atualização expressamente previstos na convenção. Ausência de abusividade ou ilegalidade. A alteração trazida pela Lei nº 14.905/2024 aplica-se às hipóteses em que os consectários legais não foram convencionados, o que não é o caso dos autos. Inclusão, pelo condomínio, de honorários particulares na planilha de débito. Inviabilidade. A verba advocatícia prevista na convenção e/ou em assembleia não vincula e/ou subordina o exercício da jurisdição. Precedentes da Corte. Embargos acolhidos em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008221-40.2024.8.26.0510](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 28/04/25).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a venda por iniciativa particular, porque considerado vil o preço. Terceira interessada que pretende a compra do imóvel penhorado pelo equivalente a 50% do valor atualizado da avaliação mais recente. Situação precedida de leilão judicial com lances mínimos fixados em 60%. Executado que não aceitou a oferta. O prévio estabelecimento de percentual mínimo superior ao proposto inviabiliza a homologação do negócio cujo preço fica caracterizado como vil. Interpretação do art. 891, par. ún., do CPC. Princípio da menor onerosidade a impedir seja desconsiderada a discordância do devedor. Precedentes desta Corte. Leilões anteriores infrutíferos que não permitem a expropriação dos bens do devedor a qualquer custo. Alienação por iniciativa particular que também se modula em juízo, conforme art. 880, § 1º, do CPC. Proposta feita quando ocorrido apenas um leilão baseado na nova e inferior avaliação (que se mostrou mais competitiva que a anterior). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2290471-10.2024.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 28/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORES LIMÍTROFES. Insurgência do autor contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Pretensão de reforma. Possibilidade. Parecer prévio da Defesa Civil que aponta para o risco iminente de queda. Necessidade de se elaborar laudo pericial emergencial, em sede inicial do processo de conhecimento, para que haja determinação de poda dos ramos das árvores invasoras se assim a técnica de manejo recomendar, visando a integridade da casa vizinha e das pessoas que nela habitam. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2079890-80.2025.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 19/05/25).

“PROCESSUAL CIVIL. Oposição ao julgamento virtual. Irrelevância no caso, pois ausente prejuízo concreto ao direito de defesa da parte. Hipótese, ademais, em que sequer cabe a sustentação oral. Art. 937, VIII, do CPC. Diretriz do STJ. Inclusão em pauta telepresencial ou presencial indeferida. Recurso desprovido. PROCESSUAL CIVIL. Decisão de indeferimento da reconvenção, por inepta. Hipótese em que a ré reconvinte conferiu aos pedidos de danos materiais e morais o valor único de R\$ 100.000,00, sem quantificá-los. Caso que desautorizava pedidos genéricos. Interessada que sequer explicou o porquê de não poder indicar o montante da indenização material pretendida, a arrear a aplicação do art. 324, § 1º, do CPC. Pedido de reparação moral que deve ser especificado pela parte interessada. Inteligência do art. 292, V, do CPC. Decisão que elencou outros motivos pelos quais se entendeu pela inépcia da reconvenção, sem insurgência da recorrente. Indeferimento que se mostrou correto. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2130773-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 06/06/25).

“SEGURO DE VIDA. Fornecedora que sustenta a recusa do pagamento da indenização forte na omissão de doença preexistente. Nada nos autos indica que a aderente recebeu clara e adequada informação. Sem prova objetiva de má-fé e ausente exigência de exames médicos prévios, há de prevalecer o entendimento sedimentado nas Súms. 609 do STJ e 105 desta Corte. Aceitação no *checkbox* com redação não muito clara. Dúvida, quando muito, a ser resolvida em benefício do polo consumidor, até porque a morte também se vinculou à septicemia não especificada e a cobertura abrange "morte por qualquer causa". Seguradora que não instruiu adequadamente o consumidor. Inteligência dos arts. 6º, III, e 47 do CDC. Conclusão contrária implica fazer de letra morta o princípio geral de direito segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza. Má-fé não configurada. Precedentes da Corte. Recurso desprovido. SEGURO DE VIDA. São quatro os requisitos

indispensáveis à caracterização da doença preexistente: a) existência da moléstia ou da lesão quando da contratação (objetivo); b) o seu conhecimento por parte do consumidor e/ou do seu representante legal (subjetivo); c) o nexo etiológico entre o problema passado conhecido e a atual necessidade do aderente (causal); d) a relevância da omissão. Não basta a simples existência de qualquer mal conhecido antecedente, há que se ter, a partir dele, uma evolução natural, concreta e científica que deságue, como causa direta, na doença que ensejou a negativa de cobertura, sendo irrelevante uma possível atuação como mero fator de risco. Recurso desprovido. SEGURO DE VIDA. A correção monetária incide do ajuste. Súm. 632 do STJ. Juros de mora a serem contados da indevida negativa administrativa. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Acertamento. Lei nº 14.905, de 28.06.2024, que impede, *per se*, a adoção simples da SELIC como indexador de verbas indenizatórias, reparatórias ou creditícias no âmbito do direito privado. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000363-86.2024.8.26.0047](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 23/06/25).

“CONSUMIDOR. Sentença de procedência que declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato de vida em grupo e assegurou a continuidade da cobertura securitária aos autores. Adequação. É verdade que não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação do parceiro negocial. Por isso que é fundamental esquadriñar se o contrato, de fato, pode ser considerado coletivo, ou de seguro em grupo. Hipótese em que o ajuste foi aperfeiçoado em 01.06.1998 e abrange 14 vidas. STJ que, no âmbito dos planos coletivos de saúde, definiu que o número ínfimo de participantes atrai o tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Não há motivo para tratamento diverso. Isto elide a eficácia vinculante que se pretende outorgar à abstrata cláusula de não renovação, pois o contrato dos autores deve ser tratado como individual. Descontinuidade impossível na espécie. Contrato cativo de longa duração, de tónus existencial, a subordinar os aderentes ao instituto da pressão, notadamente por serem idosos e hipervulneráveis. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1087126-28.2024.8.26.0100](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 23/06/25).

“EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. DIVÓRCIO. CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. Assim como nas hipóteses de venda, a agravante tem legitimidade/responsabilidade concorrente para responder por débitos condominiais, pese aos termos do seu divórcio, não averbado no CRI competente. Natureza *propter rem* da obrigação. Prevalência. Tema 886 do STJ, aplicado por analogia. Natureza salarial da verba constrita não demonstrada. Hipótese em que a própria dívida é inferior a 40 salários-mínimos, quadro a acarretar total impossibilidade do seu pagamento, caso admitida a liberação. A parte não comprovou o saldo da sua conta. Além disso, o valor constrito culminou na integral satisfação da execução. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2204250-87.2025.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 07/07/25).

“COBRANÇA. Hipótese em que as partes, ao celebrarem contrato de prestação de serviços, previram cláusula de consumo mínimo (*take or pay*). Autora a sustentar que a ré não pagou o valor dela decorrente. Sentença que julgou procedente o pedido. Adequação. Segundo entendimento do STJ, “a cláusula *take or pay* consiste em disposição contratual por meio da qual o comprador se obriga a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja entregue ou consumido”. Disposição que não possui natureza de cláusula penal e que tem por finalidades

alocar riscos entre as partes e garantir fluxo de receitas para a vendedora. Cláusula que ganha relevo nos casos em que, para cumprir as obrigações ajustadas, um dos contratantes arca com investimentos iniciais elevados. *In casu*, a complexidade das obras e o curto prazo para terminá-las gerou grande custo de mobilização inicial para a autora, a justificar a inserção da cláusula *take or pay*. Ré que admitiu haver dificuldade para cumprir o objeto do contrato. Racionalidade econômica dos agentes que deve ser respeitada, notadamente em cenário de paridade entre os litigantes (sociedades empresárias) e da ampla negociação dos termos do ajuste. Dicção dos arts. 113 e 421-A do CC. Contrato cuja redação é expressa ao afirmar que o consumo mínimo deveria ocorrer no período de janeiro a dezembro de 2018, a tornar impossível o cômputo de valores despendidos nos anos seguintes. Peculiaridades do caso concreto que arredam as teses de que a autora não teria cumprido as obrigações no prazo estipulado e/ou de que a ré teve de contratar terceiros para prestar os serviços. Exceção do contrato não cumprido e enriquecimento sem causa afastados. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1015988-40.2020.8.26.0100](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 11/07/25).

“CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que se hospedaram em resort na praia. Hipótese em que um deles, filho (menor) dos outros dois, foi atingido pelo espelho da acomodação, que caiu por estar mal fixado na parede, além de ter ingerido um pedaço do estilhaço. Quadro a revelar fato do serviço. CDC que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexos legal de imputação. Art. 14, § 3º, do CDC. Pais que em nada contribuíram para o evento. Acidente que decorreu de fato exclusivamente atribuível a ré, a não proporcionar a segurança mínima esperada, que sequer apelou da sua condenação. Danos materiais evidenciados a partir da necessidade de consulta com pediatra, bem como do ressarcimento parcial dos valores gastos com a hospedagem. Dano moral *in re ipsa* caracterizado. Lesão direta ao patrimônio físico do consumidor, elemento da sua personalidade. Quebra da confiança x teoria do desvio produtivo. Indenização majorada para R\$ 10.000,00, até porque esta Câmara fixa a mesma a quantia para mera negativação sem causa, hipótese menos grave. Genitores que sofreram danos morais reflexos por presenciarem o sofrimento/risco do filho. Reparação cabível mesmo nos casos em que a vítima sobrevive. Diretriz do STJ. Compensação de R\$ 3.000,00 para cada um, que demandam com base em direito próprio. Razoabilidade, à luz dos critérios aqui comumente eleitos em casos menos intensos. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Sucumbência redimensionada. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1004038-26.2024.8.26.0704](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 15/07/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. Benefício da justiça gratuita deferida aos autores, ora apelantes. Ausência de elementos hábeis a justificar a revogação. Gratuidade mantida. Relação de consumo. Alienação de imóvel dos apelantes, com intermediação dos apelados – imobiliária e corretor. Comissão imobiliária estabelecida em cerca de trinta por cento do preço de venda do imóvel. Abusividade configurada. Instrumento de confissão de dívida, que se tem por inválido. Art. 51, § 1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Comissão imobiliária ajustada na fase pré-contratual, que se afigura razoável e condizente com o serviço de corretagem realizado, devendo prevalecer. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1023415-39.2024.8.26.0071](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 18/07/25).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO LEILÃO". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RÉU "BANCO XP S/A". INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Instituição financeira que faz parte da cadeia de fornecimento, porquanto viabilizou a abertura de conta utilizada para a prática de fraude, sem demonstrar que agiu com a diligência e cautela necessárias ao iniciar o relacionamento bancário com o corréu. Art. 2º da Resolução nº 4.753/2019 do Bacen. Prestação de serviço defeituoso. Responsabilidade solidária e objetiva dos réus. Arts. 7º e 14, do CDC. Ocorrência de fortuito interno. Aplicação da Súmula 479, do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. 2. Sentença reformada, reconhecendo a responsabilidade solidária do banco quanto ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos pelo autor. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1029807-45.2023.8.26.0001](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 15/08/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de obrigação de fazer - Pretensão de ingresso no imóvel vizinho para realização de obras no muro divisório ou de determinação para que o proprietário do imóvel vizinho realize obras acautelatórias para evitar o colapso do muro - Laudo pericial - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Laudo homologado sem que houvesse intimação do perito para se pronunciar acerca dos esclarecimentos pleiteados pelo autor - Ofensa ao princípio do contraditório - Cerceamento de prova - Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem - Apelação provida." (Apelação Cível nº [1003345-08.2024.8.26.0004](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 28/08/25).

"Condomínio edilício. Ação anulatória de assembleia cumulada com obrigação de fazer. Condomínio edilício com destinação exclusivamente residencial. Discussão sobre a finalidade da utilização da propriedade. Locação por curtíssima temporada - Airbnb. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Revelia. Efeitos da revelia não induzem necessariamente à procedência do pedido, na medida em que a presunção decorrente do quanto dispõe o art. 344, do CPC é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com princípio do livre convencimento motivado. Validade de deliberação assemblear que aprovou novo regulamento interno. Alegação de nulidade por ausência de quórum qualificado. Inocorrência. Alteração que não implicou modificação da convenção condominial, como os apelantes querem fazer crer, mas, sim, apenas do Regimento Interno. Aplicação do quórum simples previsto no art. 1.352 do Código Civil. Locação de unidade condominial por curtíssimo prazo. Configuração de hospedagem atípica. Com efeito, a locação de unidades residenciais por curtíssimo prazo, por meio de plataformas digitais inclusive, caracteriza modalidade atípica de hospedagem e não se confunde com a locação por temporada prevista na Lei nº 8.245/91. Tal forma de ocupação, marcada pela alta rotatividade e ausência de habitualidade, mostra-se incompatível com a destinação estritamente residencial do edifício, já estabelecida na convenção condominial. A restrição imposta pela assembleia quanto à permanência mínima, número máximo de ocupantes, impossibilidade de utilização de áreas comuns por locatários de curtíssima temporada e outras providências acessórias visa preservar a segurança, a tranquilidade e a saúde dos moradores, inserindo-se no âmbito da autodisciplina condominial. Trata-se de medida legítima, que não afronta o direito de propriedade, o qual deve ser exercido em consonância com sua função social e os limites inerentes à vida condominial. Ausente, ademais,

vício formal ou material na assembleia impugnada, e tampouco desvio de finalidade. Improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1080071-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29/08/25).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Confirmada a legitimidade passiva das rés, em razão do grupo econômico formado entre elas e a corretora Binance. Ausência de prova da participação da corretora no fornecimento do serviço de investimento na plataforma digital em que ocorreu o alegado golpe, envolvendo criptoativos. A autorização dos autores para transferência de valores custodiados pela corretora à plataforma de investimento afasta a alegação de falha no serviço prestado pela corretora e de fortuito interno no sistema dela. Configurada, então, a culpa exclusiva dos autores pelo golpe que sofreram. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1119069-63.2024.8.26.0100](#), Rel. Silvia Rocha, j. 29/08/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA QUE SE NEGA A COBRIR O TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1020764-78.2023.8.26.0100](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13/08/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos, com condenação do autor ao pagamento da pena por litigante de má-fé. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Médico que inseriu em redes sociais e grupo de "whatsapp" da cidade que o hospital lhe deve honorários. Cobrança que deve se dar pelas vias judiciais. Críticas nas redes sociais que denigrem a imagem do nosocômio. Postagens que ultrapassam a mera contrariedade ou aborrecimento típico do meio negocial. Abalo à honra objetiva da empresa observado. Danos extrapatrimoniais configurados. Indenização arbitrada em R\$ 5.000,00. Valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. Decisão preservada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autor que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro. Condenação à multa mantida. Valor fixado no percentual de 1% sobre o valor da causa que não se mostra irrisório nem abusivo. Arbitramento de acordo com os parâmetros previstos no "caput" do art. 81 do CPC. Manutenção. **Recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1000946-60.2024.8.26.0374](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 13/08/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO). RESCISÃO POR INICIATIVA DAS COMPRADORAS. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE 75% DO VALOR PAGO, EM PARCELA ÚNICA. CABIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS DA LEI Nº 13.786/18, PARA EVITAR ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO DAS PRESTAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECURITIZADORA BEM RECONHECIDA. APELAÇÃO DAS AUTORAS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. CASO EM EXAME: 1.1. Ação de rescisão contratual,

c.c. restituição de valores e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente em primeira instância, para declarar resolvido o contrato de multipropriedade, condenar as rés à restituição de 75% dos valores pagos (com desconto da despesa de corretagem e multa de 25%) e ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de reparação de danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da corré Habitasec Securitizadora S.A. 1.2. Recurso das autoras pedindo o reconhecimento da legitimidade passiva da corré Habitasec. 1.3. Recurso da corré Campos do Jordão contestando os danos morais, os cálculos de restituição e a distribuição dos ônus sucumbenciais. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legitimidade passiva da corré securitizadora não contratante; a configuração de danos morais; e examinar a adequação dos critérios de restituição dos valores. 3. DECISÃO DA TURMA JULGADORA/RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. Habitasec (securitizadora) não figurou como parte no compromisso de compra e venda. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. 3.2. Rescisão por iniciativa das compradoras (autoras). Restituição de 75% dos valores pagos, adequada ao caso dos autos. 3.3. Possibilidade de flexibilização dos encargos previstos na Lei do Distrato. Incidência dos arts. 413 do Código Civil, 8º do CPC e 47 do CDC. 3.4. Dano moral não configurado. Indenização a este título descabida. 4. DISPOSITIVO: Recurso das autoras desprovido. Recurso da corré Campos do Jordão parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Sentença parcialmente reformada.” (Apelação Cível nº [1168561-58.2023.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alonso, j. 27/08/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.** Colisão entre motocicleta e caminhão que resultou em aleijão para o motociclista. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. **CERCEAMENTO DE DEFESA.** Documentos juntados tardiamente que, embora não tenham sido objeto de contraditório formal, não influenciaram o resultado da demanda. Prova pericial indireta corretamente indeferida ante a suficiência dos elementos já constantes dos autos, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC. Ausência de prejuízo efetivo. **RESPONSABILIDADE CIVIL.** Colisão entre motocicleta e caminhão. Culpa exclusiva do preposto da ré. Conversão à esquerda em via de duplo sentido, sem a devida cautela, comprovada por imagens de vídeo carreado para os autos. No contexto, é irrelevante a ausência de habilitação do autor porque, ainda que a tivesse, a culpa da ré estaria configurada. Ilícito administrativo. Velocidade excessiva do motociclista e ausência de tampa do tanque de combustível não comprovadas. **DANO MATERIAL.** Desnecessidade de liquidação de sentença. Prejuízos documentados na fase de conhecimento. Indenização da motocicleta e do celular admitida com base na posse e verossimilhança do relato. Recibos comprovando despesas médicas limitam os danos emergentes reconhecidos. Responsabilidade da ré pelo custeio de futuras próteses e órteses, cuja necessidade de substituição restar comprovada. Autorização para início de cumprimento de sentença, caso não haja pagamento espontâneo. **PENSÃO VITALÍCIA.** Salário real do autor comprovado, à época do infortúnio (R\$ 1.820,00). Incapacidade permanente. Aplicação da Tabela da SUSEP. Pensão devida integralmente e de forma vitalícia, autorizado o pagamento de uma só vez, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Ausência de demonstração de impossibilidade econômica das rés. **DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.** À data do terrível infortúnio, o autor contava com apenas 18 anos de idade. Em decorrência dos fatos, o autor permaneceu internado por seis meses na UTI e por mais um mês e meio no quarto do hospital. Sofreu politraumatismo, queimadura em 40% da superfície corporal,

submeteu-se a inúmeras cirurgias, inclusive plásticas e enxertos. Além disso, teve a amputação traumática de ambos os membros inferiores. Todas essas circunstâncias e sofrimento impuseram abrupta alteração em todos os aspectos de sua existência: profissional, pessoal, social e psicológico. Em situações semelhantes à dos autos, os danos morais são presumidos e merecem valoração compatível com a gravidade do ilícito, a intensidade da dor experimentada e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. Nessa conformidade, cabe a fixação em R\$ 200.000,00 para cada espécie de dano, nos limites do pedido estampado na petição inicial. Julgamento ultra petita superado. **PERDA DE UMA CHANCE.** Ausência de demonstração de chance séria e concreta. Condenação afastada. **SEGURADORA DENUNCIADA.** Condenação solidária nos limites da apólice. Atualização monetária da cobertura desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ. Isenção de verbas sucumbenciais da lide secundária, por ausência de resistência à denunciação. **DPVAT.** Determinada a dedução do valor da indenização obrigatória, independentemente de comprovação de recebimento, nos termos da Súmula 246 do STJ. Sentença parcialmente reformada, neste capítulo. **SUCUMBÊNCIA.** Redistribuição das custas e despesas processuais em 30% para o autor e 70% para a ré. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre as respectivas bases de cálculo. Autor beneficiário da gratuidade de justiça. **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”** (Apelação Cível nº [1004557-14.2022.8.26.0011](#), Rel. Rosângela Telles, j. 19/08/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em decorrência do bloqueio de conta na plataforma TikTok, alegadamente por violação aos termos de uso. O autor afirma desconhecer a violação e destaca prejuízos pela conta ser monetizada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na regularidade do bloqueio da conta do autor e na análise do pedido de exclusão ou redução do valor indenizatório por danos morais. III. Razões de Decidir 3. O bloqueio da conta foi realizado sem notificação prévia, em afronta ao art. 20 da Lei nº 12.965/14, que exige comunicação dos motivos para indisponibilização de conteúdo. 4. A ré não demonstrou a alegada violação aos termos de uso, não cumprindo seu ônus probatório, o que justifica a condenação na obrigação de reativar a conta e indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia e de comprovação de violação aos termos de uso configura ato ilícito. 2. O bloqueio indevido de conta profissional gera direito à indenização por danos morais." Legislação e Jurisprudência Relevante Citadas Legislação Lei nº 12.965/14, art. 20; Código Civil, art. 474; Código de Processo Civil, art. 85, §11º, art. 1.026, §2º. Jurisprudência TJSP, Apelação nº 1071812-16.2022.8.26.0002, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; Apelação nº 1013920-14.2023.8.26.0068, Rel. Des. Rosângela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024; Apelação nº 1090095-84.2022.8.26.0100, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023; Apelação nº 1045475-21.2021.8.26.0100, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2023; Apelação nº 1002533-32.2021.8.26.0210, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023; Apelação nº 1002205-14.2022.8.26.0228, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; Apelação nº 1010871-63.2023.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2024.” (Apelação Cível nº [1186913-30.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 19/08/25).

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTRIÇÕES INDEVIDAS EM PERFIS DE USUÁRIO NA PLATAFORMA INSTAGRAM. CONFIGURADA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação cível interposta por usuário de rede social contra sentença pela qual se julgou improcedentes os pedidos de condenação à obrigação de fazer e de indenização por dano moral, em demanda ajuizada em razão da imposição de restrições aos perfis profissionais do autor na plataforma Instagram. 2. O autor alegou falha na prestação do serviço, abuso de direito e ausência de contraditório e defesa. Pleiteou a reativação plena de seus perfis e indenização por dano moral. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço e abuso de direito por parte da plataforma ao impor restrições aos perfis profissionais do autor; e (iii) analisar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por dano moral. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 4. Reconhece-se a aplicação do CDC, diante da vulnerabilidade técnica do usuário frente à plataforma digital, segundo a teoria do finalismo mitigado consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. A prova dos autos demonstra falha na prestação do serviço, pois a ré restringiu indevidamente contas profissionais do autor, fundamentando-se em justificativa genérica de suposta infração, posteriormente reconhecida como inexistente pela própria plataforma. 6. O exercício de direito contratual encontra limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato (CC, arts. 187 e 421). A conduta da ré configurou abuso de direito. 7. O dano moral decorre da restrição indevida de ferramenta essencial à atividade profissional do autor e da imputação de conduta gravíssima sem provas, extrapolando o mero aborrecimento. O valor indenizatório de R\$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 8. Recurso parcialmente provido para reforma a sentença. *Tese de julgamento*: “1. A relação entre usuário e plataforma digital é regida pelo CDC, quando caracterizada a vulnerabilidade do consumidor. 2. A imposição de restrições indevidas a contas profissionais, com justificativa genérica e posteriormente reconhecida como equivocada, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito. 3. A restrição indevida de ferramenta essencial de trabalho gera dano moral indenizável.” _____ *Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CC, arts. 187, 389, p.u., 421 e 406, § 2º; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, 14 e 20; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.905/2024, arts. 5º e 6º. *Jurisprudência relevante citada*: TJSP, Apelação Cível nº 1144527-82.2024.8.26.0100, Rel. Des. Andrade Neto, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001220-36.2025.8.26.0100, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1056248-86.2025.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.” (Apelação Cível nº [1054445-68.2025.8.26.0100](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 20/08/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZATÓRIA. Autora que alega não ter contratado os serviços “E-book”, “skeelo audiobooks”, “livro digital”, “audiobook digital, os quais são debitados nas faturas do “Sem Parar”. Pretensão à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro do que foi cobrado e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, afastados os danos morais.

Insurgência das partes. Ré que em sua defesa afirma tratar-se de "promoção", concedida aos usuários para acesso a plataforma digital que reúne livros em formato de audiobook, sem nenhuma alteração no valor da mensalidade. Faturas de serviço juntadas pela própria autora indicam, a exemplo, que em março de 2021 a cobrança mensal por veículo era de R\$ 27,37, totalizando o valor de R\$ 82,11; após a inclusão do benefício, a mensalidade permaneceu no mesmo valor de R\$ 82,11, sem qualquer acréscimo. Prática observada em todas as faturas apresentadas. Autora que não comprovou efetivo aumento no valor de seu plano, após a inclusão dos serviços de livro digital. Ré que demonstrou que se trata de um benefício agregado aos planos por ela oferecidos, sem custo adicional, desincumbindo-se do seu ônus (art. 373, II, do CPC). Desnecessária a anuência da autora, visto que ausente qualquer prejuízo. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da ré provido, prejudicado o recurso da autora." (Apelação Cível nº [1005809-86.2024.8.26.0268](#), Rel. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j. 29/08/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo das rés. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e está instruída com documentos aptos ao conhecimento da lide, inexistindo inépcia. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, com inversão do ônus da prova e incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. As rés integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos, independentemente de culpa, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, hipóteses não comprovadas. Ato declaratório da CVM comprova que as rés não possuíam autorização para atuar no mercado de investimentos, o que acarreta a nulidade absoluta do contrato. Configurada a nulidade, as partes devem retornar ao status quo ante. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1038048-26.2023.8.26.0577](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 27/08/25).

"Apelação. Prestação de Serviços. Direito do Consumidor. Rede social Instagram. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Conta da autora que foi hackeada por terceiros, invadida e utilizada para perpetrar golpe em nome desta. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que deve ser fixado à luz de critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Impossibilidade da fixação da verba honorária por equidade. Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Adequada a fixação em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1016543-81.2025.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 29/08/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Autor que reclama da seguradora causadora do acidente e da companhia seguradora o pagamento do valor correspondente ao valor de pulseira de ouro que teria sido

subtraída após cair de sua moto em razão da colisão, mais danos morais. **(ii)** Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Irresignação impróspera. **(iii)** Em sendo a pulseira uma joia, na afirmação do apelante, logo, um bem móvel, sua propriedade se prova pela tradição (artigo 1.267 do Código Civil), vale dizer, pela posse do objeto por aquele que o detém. O uso de um bem é a exteriorização da propriedade, mas essa relação não é necessariamente exclusiva, porque nem sempre quem exerce a posse é proprietário do bem. Nos autos se questiona se o apelante estava na posse e no uso da pulseira antes da colisão que provocou sua queda da moto, lançando-o ao solo e promovendo o alegado rompimento do fecho da joia. Ausência de prova segura da afirmação. A falta de uma pulseira presa ao punho do acidentado que, embora caído ao solo, não perdeu em momento algum a consciência; a presença dos policiais militares, já no local do acidente, que foram vistos por testemunha ouvida em Juízo; e a elaboração do boletim de ocorrência dessa dita subtração, realizado mais de um mês depois do acidente; somam-se ao acervo probatório, que foi examinado atentamente pela Julgadora de primeira instância, fundamentando a improcedência do pedido pela falta de desoneração, da parte do autor-apelante, do ônus probatório que lhe cabia (artigo 373, inciso I, do CPC). **(iv) Sentença ratificada. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1017337-91.2023.8.26.0482](#), Rel. Issa Ahmed, j. 25/08/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Ingresso de consumidores em país estrangeiro. Impossibilidade. Ausência de visto de entrada. Responsabilidade civil dos fornecedores pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1º). Prejuízo material bem evidenciado. Direito ao reembolso dos valores. Danos morais devidos. Verba mantida, pois arbitrada em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007701-55.2023.8.26.0077](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 27/08/25).

“Apelação Cível. Seguro de vida. Cobrança. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento. Benefício da justiça gratuita concedido à ré em sentença. Recurso da autora. Admissibilidade legal de concessão da benesse à pessoa jurídica (art. 98 do CPC), desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). Balanço financeiro de 2023 que se mostra positivo. Circunstância que não confere verossimilhança à alegada hipossuficiência econômica. Gratuidade cassada. Danos morais – caracterização – conduta ilícita e abusiva da ré, que em momento de vulnerabilidade da autora (falecimento de seu avô) negou injustificadamente o pagamento da indenização, vindo a realizar o pagamento administrativamente somente após o ajuizamento da demanda, que congrega conduta ilícita que é causa de dano moral – concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Teoria do Desvio Produtivo – recalcitrância da fornecedora em dar solução adequada e em tempo razoável à justa reclamação formulada pela consumidora. Justo o pleito. Fixação da indenização em R\$ 6.000,00 – quantia razoável e apta a compensar a lesão moral, que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à autora e, ainda, é capaz de impor punição à ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1030594-06.2024.8.26.0562](#), Rel. Rômulo Russo, j. 29/08/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda de transeunte, deficiente visual, em calçada de condomínio, em razão de colisão com lixeira instalada na via. Acidente ocasionou a queda brusca do autor, deixando-o inconsciente no chão, ferimentos no rosto, sangramento e a perda de dois dentes. Danos materiais demonstrados. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido, em observância dos princípios da adequação, proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1018212-96.2022.8.26.0223](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 14/08/25).

“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ligações reiteradas ao autor, oferecendo mensagens publicitárias, mesmo após pedido administrativo de cessação das comunicações. Ligações fora do horário comercial. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré. Versão dos fatos trazida pela requerida, além de não comprovada, não foi capaz de desconstituir o direito do autor, que acostou aos autos conjunto probatório que corrobora suas alegações. Cabível a obrigação de fazer, no sentido de a Requerida se abster de realizar novas ligações ao autor. Dano moral. Ocorrência. Ligações indevidas e resistência da ré em resolver a pendência administrativamente. Autor que comprovou o desvio produtivo. Quantum indenizatório adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1149068-61.2024.8.26.0100](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 26/08/25).

“Civil e processual. Contrato de gestão. Contrato de gestão de ativos digitais. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela embargada. O contrato celebrado entre as partes não configura título executivo, pois não foi assinado pela embargante como contratada, como exige o artigo 783, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim como intermediária. Princípio da taxatividade que tem de ser observado. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1120573-41.2023.8.26.0100](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/08/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação indenizatória. Condomínio edilício. Furto em unidade privativa. I Antecipado julgamento dispensável por inexistir controvérsia sobre a ocorrência do furto e a imputação de falha na prestação do serviço de controle de acesso, contida na petição inicial, achar-se já revelada em documentos segundo se enfatizou naquela peça. Anulação da sentença que não se justifica. II Serviço de controle de portaria que não foi contratado junto à pessoa jurídica que os autores indicaram, mas com a empresa informada pela referida demandada, que ingressou nos autos e apresentou defesa. Autores que concordaram com a substituição no polo passivo. III Condomínio que só responde por furto na unidade se a isso tiver se obrigado na convenção ou, ainda, incorrido em culpa grave. Hipóteses em concreto não verificadas. Sentença que em face disso julga a ação improcedente. Desfecho que se confirma. Recurso improvido, com observação quanto à

composição do polo passivo.” (Apelação Cível nº [1003631-78.2023.8.26.0114](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 14/08/25).

“Prestação de serviços de monitoramento eletrônico. Ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais. Contrato de monitoramento de chácara com disparo de alarme e verificação inadequada no local. Funcionário da empresa Ré permaneceu apenas quatro segundos no imóvel, alegando receio da presença de cães, sem realizar inspeção completa das dependências. Prestação defeituosa do serviço caracterizada pela verificação insuficiente que frustrou as expectativas legítimas do consumidor. Nexso causal configurado entre a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes do furto, uma vez que verificação adequada poderia ter resultado na constatação da presença dos invasores e no acionamento das autoridades. Danos materiais fixados em R\$ 1.150,00, correspondentes ao quadriciclo infantil subtraído, com afastamento da pretensão relativa aos demais itens por ausência de prova suficiente. Danos morais configurados pelo sentimento de insegurança e frustração das expectativas em serviço contratado especificamente para proteção patrimonial. Indenização por danos morais mantida em R\$ 4.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso principal e adesivo desprovidos.” (Apelação Cível nº [1001057-15.2024.8.26.0319](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 22/08/25).

“Apelação. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços consistente na intermediação de ativos financeiros. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório ameadado aos autos, consistente em robusta prova documental, que era suficiente para o julgamento da causa. Demais preliminares, notadamente ausência de citação e nulidade de sentença pela ausência de decisão saneadora, igualmente afastadas. Pirâmide financeira perpetrada pela plataforma "Airbit Club". Ausência de prova do vínculo direto entre as apelantes e a plataforma "Airbit Club", e entre as apelantes e a autora. Responsabilidade das apelantes afastada. Sentença reformada, na esteira, aliás, de precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo partes em comum. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1094331-79.2022.8.26.0100](#), Rel. Walter Exner, j. 28/08/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO. MARCA. Impossibilidade de complementação da prova pericial. Estudo realizado pelo expert mostrou-se atinente às recomendações técnicas. Imitação de embalagem de iogurte perceptível ictu oculi. Concessão da marca tridimensional a VIGOR no âmbito da Justiça Federal. Violação da exclusividade assegurada no art. 129 da LPI. Ato ilícito (art. 189, I da LPI). Cessação do uso indevido da embalagem, sob pena de multa. Indenização dos danos materiais, nos termos do art. 210 da LPI. Descabimento de indenização por tutela cessada. **SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DA VIGOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA FRIMESA.**” (Apelação Cível nº [1091629-10.2015.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 06/08/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Instituição financeira. Quebra requerida pela própria devedora. Irresignação do sócio e ex-administrador. Inadequação da via eleita para discutir, em abstrato, eventual responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas durante a gestão. Proposta de encerramento da liquidação extrajudicial. Inexistência de provas da viabilidade de superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Inteligência do art. 47 da Lei n.º 11.101/05. Perícia para a avaliação do ativo da falida. Desnecessidade. Análise realizada pelo Banco Central. Ausência de elementos concretos que infirmem a conclusão da autarquia. Ativo insuficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários. Exegese do art. 21, b, da Lei n.º 6.024/74. Quebra. Regularidade. Doutrina. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2103478-53.2024.8.26.0000](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 20/08/25).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por uso indevido de marca registrada – Sentença de procedência – Inconformismo manifestado pela ré, provedora de marketplace – Descabimento – Anúncios – Utilização da marca da autora (“SAPO”) como palavra-chave para direcionar consumidores a anúncios de concorrentes – Concorrência desleal parasitária caracterizada – Precedentes – Tese de violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet por ausência de indicação de URLs específicas que não se aplica à hipótese – Responsabilidade da plataforma configurada – Danos morais e materiais bem verificados – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000648-36.2024.8.26.0514](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 20/08/25).

“Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Cerceamento de defesa não caracterizado - Registro de marca realizado perante o INPI – Pleito de imposição de abstenção do vocábulo “Bárbaro” – Palavra inapta, quando considerada isoladamente, a gerar exclusividade ilimitada ou irrestrita, até mesmo diante de seu caráter comum – Natureza mista e nominativa das marcas de titularidade da autora, ausente semelhança quanto ao conjunto gráfico – Contrafação descaracterizada - Ausência de violação da propriedade industrial - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1077087-06.2023.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 20/08/25).

“INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES A PESSOA ATINGIDA POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Alienação ocorrida em junho de 2013 e subsequente doação aos Agravantes – Demonstração de relacionamento entre a vendedora Maria Valéria, e seu irmão, Armando Sebastião, sócio da sociedade adquirente Reallity e subsequente doação a seus filhos – Atos de registro na matrícula realizados após o pedido de autofalência da sociedade Athila e de sua declaração – Exegese do art. 129, VII da LREF – Existência, ademais, de simulação entre pessoas já atingidas por decreto judicial de desconsideração de sua personalidade jurídica – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2203671-76.2024.8.26.0000](#) e Agravado de Instrumento nº [2205359-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 12/08/25).